



تعريف الطهارة لغة:

تطلق الطهارة في اللغة على معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي.

فالمعنى الحقيقي: هو النظافة والنزاهة من الأدناس والأوساخ، ومنه قوله تعالى: ﴿زَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (المائدة: 4). والمعنى المجازي: هو التنزيه عن الأثام والميوب. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: 33)؛ أي: يجنبكم الذنوب والتفانص ويزغني أنفسكم. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَثَرِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 104)؛ أي: تكفر ذنوبهم وتطهرهم منها.

تعريف الطهارة اصطلاحاً:

الطهارة في اصطلاح الفقهاء: هي صفة حكيمية يستباح بها ما يمنعه الحدث أو حكم الخبث.

ومعنى ذلك، أن الطهارة الشرعية صفة يحكم العقل - تبعاً للشرع - بحصولها. ويباح بها للمتطهر ما كان ممنوعاً منه مما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومسّ المصحف، والذي كان يمنعه من ذلك قبل الطهارة هو الحدث الأكبر أو الأصغر المتعلق بذاته، أو حكم الخبث المتعلق ببدنه أو ثوبه أو مكانه.

أقسام الطهارة:

من خلال التعريف المتقدم يتبين أن للطهارة قسمين وهما:

القسم الأول: طهارة الحدث، وهي طهارة ذات المصلي. والمراد بذات المصلي ذاته المعنوية؛ لأن طهارة الحدث، التي هي الغسل أو الوضوء أو التيمم، ترجع في حقيقتها إلى أنها طهارة معنوية.

والحدث هو الوصف المعنوي الذي يقوم بأعضاء الإنسان عندما يتلبس بنافض أو أكثر من نواقض الطهارة.

ويتقسم الحدث بدوره إلى قسمين:

الأول: الحدث الأصغر، ويوجب الطهارة الصغرى، وهي الوضوء.

الثاني: الحدث الأكبر، ويوجب الطهارة الكبرى، وهي الغسل.

ويقوم التيمم مقام الوضوء والغسل عند وجود العذر الشرعي المبيح للتيمم. وسأتي تفصيل الحديث عن الغسل والوضوء والتيمم، في دروس لاحقة بحول الله تعالى.

والمؤمن إذا قام به الحدث، سواء كان حدثاً أكبر أو حدثاً أصغر، لا يوصف بالنجاسة، لقول النبي ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» (أخرجه البخاري)، وإنما يوصف بأنه محدث.

القسم الثاني: طهارة الخبث، وهي طهارة بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته من الخبث. والخبث هو النجاسة.

فإذا لامست النجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو مكان صلاته، منعت من العبادة التي يشترط فيها إزالة النجاسة وهي الصلاة والطواف.

وتنقسم النجاسة إلى: نجاسة عين، ونجاسة حكم.

فأما عين النجاسة، فهو جرمها - أي: جانبها المادي - وهو يزال بالماء المطلق، كما يزال بغير المطلق، وبغير الماء.

وأما حكم النجاسة، فهو أثرها المعنوي المترتب على جرمها، والذي حكم الشارع بأنه مانع من العبادة، وأنه لا يزال إلا بالماء المطلق؛ أي: الماء الطاهر الطهور، كما سيأتي بيانه.

وبذلك، فإن المراد بطهارة الخبث التي أوجبها الشارع، إنما هو إزالة حكم النجاسة؛ أي: أثرها المعنوي ولا يكفي إزالة جرمها.

ما تكون به الطهارة:

لا تكون الطهارة إلا بالماء، سواء لإزالة الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر

أو لإزالة حكم الخبث، فالمائعات - غير الماء - لا تجزئ الطهارة بها.

ويشترط في الماء الذي تكون به الطهارة، أن يكون طهوراً، ويسمى المطلق. وقد عرفه الفقهاء بأنه الذي لم يتغير أحد أوصافه - أي: لونه وطعمه وريحه - بما يفتك عنه غالباً مما ليس بقراره ولا بمتولد منه. ومعنى ذلك أن الماء الطهور هو ما يلي:

• الذي لم يتغير أحد أوصافه عن أصل خلقته، ولم يختلط بشيء غريب عنه.

• أو تغير وصف من أوصافه أو كلها بما يلازمه غالباً ولا يمكنه الانفصال عنه، وذلك كأن يتغير بما هو مستقر فيه من أرض أو إناء، أو يتغير بما هو متولد منه.

وسيزيد هذا التعريف شرحاً وبياناً ما سنذكره قريباً من أنواع المياه التي تدخل في حكم الماء المطلق.

أما الماء الذي يتغير بما لا يلازمه ويمكنه الانفصال عنه في الغالب، بأن لم يكن من قراره، أو لم يكن متولداً منه فإنه غير طهور. وسيأتي زيادة تفصيل لهذا عند الحديث عن حكم الماء المتغير.

المياه التي يشملها تعريف الماء المطلق:

- 1 - ماء السماء.
- 2 - مياه الآبار ومنها زمزم ومياه العيون. والمياه العذبة يجوز استعمالها في الطهارة وإزالة النجاسة.
- 3 - ماء البحر.
- 4 - ما يجمع من الندى، وهو ما ينزل على الأرض وأوراق الشجر من الليل في الليل.
- 5 - الماء الذائب بعد الجمود، سواء ذاب بنفسه أو بسبب، وذلك كالتبرّد، وهو النازل من السماء جامداً، وكالجليد: وهو ما ينزل متصلاً ببعضه كالخيوط، وكالثلج: وهو ما ينزل مائعاً ثم يجمد على الأرض.

6 - الملح إذا ذاب، سواء ذاب في موضعه أو ذاب في غير موضعه؛ لأن الأصل في المياه الطهارة والتطهير، سواء كانت عذبة أو مالحة، وسواء كانت على أصل ميوعتها أو ذابت بعد جمودها.

7 - فضلة شراب الجنب والحائض، فإنه طهور ولو كان من كافرين شارب خمر.

8 - فضلة طهارة الجنب - رجلاً أو امرأة - وفضلة طهارة الحائض؛ سواء اغترفا من الماء أو نزلا فيه. وذلك بشرط أن لا يكون على البدن نجاسة من مني أو دم حيض.

9 - سؤر جميع الحيوانات، من ذلك الهرّ والكلب والسباع ولو خنزيراً، فإن سؤر الخنزير غير نجس على المشهور من المذهب.

ويشترط في طهارة أسرار الحيوانات والسباع، أن لا يرى عند شربها آثار النجاسة في أفواهها. وإذا كانت جلالة، وهي التي ترعى في النجاسات، فهي كالدجاجة المخلاة فإن سؤرها يكره التطهر به، إلا إذا كان الماء كثيراً فلا كراهة.

10 - الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغبّر أحد أوصافه، فإن ذلك لا يخرج عن طهوريته، وبالأولى إذا خالطته طهارة.

11 - الماء المتغير بالمجاورة. وصور ذلك:

• أن يكون إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما، فتنتقل رائحة ذلك إلى الماء.

• أو تبخر الآنية ببخور، ثم يصب فيها الماء بعد ذهاب الدخان.

• أو يوضع ريحان فوق شباك قلّة، بحيث لا يتعدّى إلى الماء فيتكثف الماء بريح ذلك، فإنه لا يضر. أما إذا تعدّى المجاورة إلى الملاصقة والامتزاج، كالرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له فينشأ من ذلك تغبّر أحد أوصاف الماء، فإنه يخرج عن طهوريته، ويصبح غير صالح للتطهير. ومن ذلك أن يبخر الإناء ويصب فيه الماء قبل ذهاب دخان البخور، أو أن يصل الريحان الموضوع فوق شباك قلّة للماء، فإنه يضر.

12 - الماء المتغير بالإناء المطلي: إذا تغبّر الماء بالقطران أو الشب أو

غيرهما ممّا يطلّى به الإناء، وكان الظلاء طاهراً، فإنه لا يخرج الماء عن طهوريته، سواء تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، وسواء كان التغيّر فاحشاً أو لا؛ لأنه كالتغيّر بقراره. وهذا بشرط أن يديغ الإناء فإن دهن القطران ونحوه بدون ديبغ، أو رمي القطران في الماء فرسب فيه فتغير الماء به فإنه لا يضر إذا تغير ريحه فقط، أمّا إذا تغير لونه أو طعمه فيُضَرّ.

13 - الماء المتغيّر بمتولّد فيه: إذا تغيّر الماء بما تولّد فيه، من طحلب أو خبز أو زغلان أو سمك، فإنّ ذلك لا يخرجّه عن طهوريته، وذلك لعدم القدرة على الاحتراز منه، ولو تغيرت أوصاف الماء الثلاثة أو طرح فيه ذلك قصداً. ومحلّ عدم تغير الماء بالسمك إذا لم يمت فيه فإن مات فيه فإنه يضر.

14 - الماء المتغيّر بقراره: فإذا تغير الماء بالأرض التي هو مستقر بها، أو التي يمرّ بها، وكان بها ملح أو كبريت أو نحاس أو حمأة أو غير ذلك، فإن ذلك لا يؤثّر في طهورية الماء، سواء تغير بذلك القرار أو صنع منه إناء فتغير منه الماء. وكذلك إذا ألقي في الماء شيء مما هو من جنس قراره عمداً فلا يخرجّه ذلك عن طهوريته.

15 - الماء المشكوك في مغيّره: فإذا تغيّر الماء وشكّ صاحبه في مغيّره، هل هو من جنس ما يضرّ كالزيت والدم؟ أم هو من جنس ما لا يضرّ كالكبريت وطول المكث؟ فإنّ هذا الشك لا يؤثّر في طهورية الماء.

16 - الماء المتغيّر بطول المكث؛ أي: لا يضرّ تغير الماء بطول مكثه من غير أن يلقى فيه شيء.

17 - الماء المشوب بتغير خفيف بسبب آلة السقي كالجل والوعاء.

18 - الماء المتغيّر بما يعسر الاحتراز منه: أي إذا تغيّر الماء بما يعسر الاحتراز منه، كالتبن وورق الشجر الذي يساقط في الآبار والبرك بفعل الريح. سواء كانت الآبار أو الغدران في البادية أو الحاضرة، فإن ذلك لا يسلب طهورية الماء، بخلاف ما لو كان الماء في الأواني وتغير بالتبن أو ورق الشجر أو ألقي منهما في الآبار بفعل فاعل، فإنه يضرّ ويفقد الماء طهوريته، وذلك لإمكان الاحتراز منه. وكذلك مياه الآبار والغدران إذا تغيرت بأرواث وأبوال المواشي والدواب فإنه يضرّ.

19 - الماء المجمعول في الفم وشك في مغیره: فإذا جعل الماء في الفم وحصل الشك فيه هل تغير بالريق أو لا؟ فإنه يجوز التطهر به. وبالأولى إذا ظن عدم التغير، بخلاف ما إذا ظن التغير، فإنه لا يجوز التطهر به.

20 - الماء المخلوط بشيء موافق لأوصافه، كما لو خلط بمياه الريحان التي انقطعت رائحتها، فإن هذا الماء المخلوط لا يضر، ولو تحقق تغير الماء لو فرض عدم انقطاع الرائحة.

الماء المضاف:

ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد يضاف إليه، كماء الورد، وماء الزهر، ونحوهما، وما لا يصدق عليه اسم الماء من الجامدات والمائعات؛ فهذه ليست من الماء المطلق فلا يصح بها التطهر؛ لأن الماء المطلق هو ما يصدق عليه اسم ماء من غير قيد أو إضافة، بأن يقال فيه هذا ماء.

المياه المستثناة من تعريف الماء المطلق:

لا يجوز الاغتسال أو الوضوء، ولا الانتفاع في طبخ أو غيره، بمياه آبار ديار ثمود ولوط وعاد، إذا بقي منها موجوداً إلى هذا الزمن، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ الحجر أرض ثمود، فاستقوا من بيارها، وعجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا، ويطعموا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردعها الناقة» (رواه البخاري).

ومياه هذه الآبار لا يحكم بنجاستها، بل هي طهور، ولكن لا تصح بها العبادة، وعدم الصحة راجع إلى أنه أمر تعبدية. ولا تلحق الأرض بالماء فإنه يجوز التيمم عليها.

حكم الماء المتغير أحد أوصافه:

الماء إذا تغير أحد أوصافه، فهو إما أن يتغير بظاهر أو يتغير بنجر، وفي هذه الحالة يكون حكم الماء حكم مغیره.

فإذا تغير بظاهر كالزيت والورد ونحوهما فالماء طاهر غير طهور، لا يصلح للعبادة. ويجوز للإنسان استعماله في عاداته.

وإذا تغير الماء بنجس فالماء نجس، ولا يستعمل في العبادة ولا في غيرها، إلا في مثل سقي الحيوان والزرع.

والماء المتغير بنجاسة، إذا زال تغيره بنفسه فإنه يكون باقياً على تنجسه، وأما لو زال تنجسه بصب الماء المطلق فيه ولو قليلاً لعادت له الطهورية. وكذلك إذا زال بسقوط شيء طاهر فيه، كتراب أو طين فإنه يكون طهوراً إذا زال أثر ما سقط فيه.

والماء المتغير بطاهر إذا زال تغير الطاهر بنفسه كان طهوراً.

المياه المكروهة:

يكره استعمال المياه التالية:

1 - الماء اليسير الذي استعمل في رفع الحدث، أما الماء المستعمل في رفع حكم الخبث لا عينه فلا يكره. والمراد بالماء المستعمل في رفع حدث، ما تقاطر من الأعضاء أو غسلت فيه الأعضاء، وأما لو اغترف من الماء وغسلت الأعضاء خارجه فلا يعتبر مستعملاً.

2 - الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة. وقد ير اليسير ما كان كالصاع والصاعين، والكثير ما زاد على ذلك. ومحل الكراهة:

- أن تكون النجاسة كالقطرة أو نقطة المطر.

- أن لا يتغير.

- أن يوجد غيره.

- أن يستعمل فيما يتوقف على طهور.

- أن لا تكون له مادة.

وأما إذا كان الماء كثيراً أو لم يوجد غيره أو كانت له مادة أو كانت النجاسة دون القطرة فإن الكراهة ترتفع.

3 - الماء اليسير إذا ولغ فيه الكلب. ويشترط للكراهة أن لا يتغير الماء، وأن يوجد غيره، وأن يكون يسيراً، وأن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه.

ومحل الكراهة أن يستعمل في العبادات دون العادات.

ويندب إراقة الماء وغسل الإناء سبعاً. وإنما كان الحكم الندب ولم يكن واجباً لأن الكلب طاهر ولعابه طاهر.

ولا يلحق بالكلب بقية الحيوانات ولو خنزيراً، فلا يطلب من ولوغها في الإناء الغسل.

4 - الماء المشمس. يكره استعمال الماء المشمس، وهو المعتمد في المذهب، وشروط الكراهة:

أ - أن يكون بالأنظار الحارة كالحجاز وغيرها.

ب - أن يكون في أواني النحاس والرصاص والقصدير دون أواني الفخار.

وقيل: إن الكراهة في ذلك طيبة لا شرعية.

5 - الماء الراكد.

يكره الاغتسال من الجنابة ونحوها في الماء الراكد مثل الحوض، سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً، وسواء كان البدن ساخناً أو لا. وشروط الكراهة:

أ - أن لا يكون للماء مادة.

ب - أن لا يستبحر.

وإذا مات في الماء الراكد حيوان فإنه يكره استعماله بقيود وهي:

أ - أن يكون الحيوان برياً له دم يجري كالفار والدجاجة والثعبان ونحوها.

ب - أن يستعمل قبل التزح.

ج - أن يقع الحيوان حياً ويموت فيه.

د - أن يكون الماء راكداً ولو كثر، أو كانت له مادة.

هـ - أن لا يتغير الماء بالحيوان الواقع فيه.

ويندب عندئذ التزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر، ويقدر الماء من قلة أو كثرة، إلى أن يظن زوال الفضلات التي خرجت من فيه حال خروج روحه في الماء. فإن تم التزح ارتفعت الكراهة. وكيفية التزح أن يقع إخراج الدلو ناقصاً حتى لا تطفو الفضلات فترجع إلى الماء ثانياً. فالمدار على ظن زوالها. فلو

أخرج الحيوان من الماء قبل موته أو وقع فيه ميتاً أو كان الماء جارياً أو مستبحراً كغدير عظيم جداً، أو كان الحيوان بحرياً كحوت، أو كان برياً ليس له دم يجري كعقرب، لم يندب النزع ولا يكره استعماله. وهذا ما لم يتغير الماء بالحيوان الواقع فيه، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه تنجس؛ لأن ميتة الحيوان البري نجسة.

وأما لو كان الحيوان بحرياً أو برياً لا دم له سائل وتغير الماء به، فهو طاهر غير طهور لا يصلح للعبادة.

الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة

يقسم الشرع الموجودات المادية من حيث الطهارة والنجاسة إلى قسمين:
قسم طاهر وقسم نجس.

الأعيان الطاهرة:

الأصل في الأشياء الطاهرة، والأعيان الطاهرة هي:

- 1 - كل حي؛ لأن الحياة هي علّة الطهارة. والحي هو من قامت به الحركة الإرادية، ولو كان كلباً أو خنزيراً.
- 2 - عرق الحي ودمه ومخاطه ولعابه وبيضه، ولو كان مبروقاً، وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير نتونة. وكذلك كل ما يخرج من الميت بذكاة شرعية من هذه الأشياء فهي طاهرة.
- 3 - البلغم، وهو ما يخرج من الصدر منعقداً كالمخاط.
- 4 - الصفراء، وهو ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني، ما لم يتحول إلى نتن كالقيء المتغير.
- 5 - جميع أجزاء الأرض وما يتولد منها مثل الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة، ولا يحرم التدابي بها في ظاهر الجسم لأنها غير نجسة وإن كان يحرم تعاطيها شرباً لأنها تغيب العقل.
- 6 - ميتة آدمي، ولو كان كافراً لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]. ولما روى مالك في الموطأ عن عائشة أن النبي ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. ولو كانت ميتة آدمي نجسة ما أدخله النبي ﷺ المسجد.
- 7 - ميتة ما لا دم له، من جميع خشاش الأرض مثل العقرب والخنفس والبرغوث، وكذا الجراد فميتة طاهرة، إلا أنه لا بد فيه من الذكاة. فلا يؤكل إذا

- كان ميتة؛ لأنه لا يلزم من الحكم بطهارة ما لا دم له أنه يؤكل بغير ذكاة.
- 8 - ميتة الحيوان البحري من السمك وغيره. ولا فرق بين أن يعيش في البحر أو في البر ولو طال حياته بالبر، ولو كان على صورة خنزير.
- 9 - جميع ما ذُكي من الحيوانات مباحة الأكل، بذبح أو نحر أو عقر أو فعل ميت فيما لا دم له، كالقواء الجراد في النار بنية تذكيته. وأما محرّم الأكل، كالحمير والبغال والخيول والكلب والخنزير، فإن الذكاة لا تعمل فيها وميتها نجسة ولو بعد الذكاة.
- ومكروه الأكل، كالسباع والهرّ فإنها تبع للمباح، إذا ذُكيت لأكل لحمتها طهر جلدها تبعاً للحم. وإن ذُكيت لأخذ الجلد واستعماله فإن اللحم يطهر تبعاً له بناء على أن الذكاة لا تبعض.
- 10 - الشعر: ويدخل فيه الوبر والصوف ولو من ميت، ولو من خنزير، فهو طاهر. أما أصول الشعر النابتة في اللحم فإنها داخلية في حكم الجلد.
- 11 - زغب الريش: وهو ما أحاط بالقصبة من الجانبين.
- 12 - المانعات إذا لم تكن مسكرة، كالماء والزيت والعصير ولبن الأدمي ولو من كافر، ولبن مباح الأكل، ولبن مكروهه، وعسل النحل.
- 13 - فضلة مباح الأكل، من روث ويعر ويول وزبل ودجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل مباح الأكل النجاسة. فإن تحقق أو ظن استعمالها أكلاً أو شرباً فضلاته نجسة. ولا تنجس بمجرد الشك، فلا بد من التحقق أو الظن. والفأرة - وهي من المباح - فضلتها طاهرة أيضاً، ما لم تستعمل النجاسة إلا أنه إذا استعملتها ولو بمجرد الشك نجست فضلتها، وكذلك الدجاج؛ أي: فلا يطلب التحقق أو الظن.
- ويستحب غسل الثوب والبدن من فضلات الحيوان المباح، ولو كانت طاهرة، خروجاً من الخلاف.
- 14 - مرارة الحيوان المباح والمكروه.
- 15 - القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها، ما لم يشابه العذرة في أوصافها. ومجرد حموضته لا تضر لخفته وتكرره.

- 16 - القيء: وهو إرجاع الطعام من المعدة ما لم يتغير بحموضة فإن تغير انقلب إلى نجاسة.
- 17 - المسك ووعاؤه الذي يتكون فيه في جسم الحيوان، فهو طاهر مع كونه يؤخذ من الحيوان حال حياته، أو يؤخذ منه بعد موته وإن لم يذك.
- 18 - الخمر إذا تخلل أو تحجر بنفسه أو بفعل فاعل؛ لأن الخمر ينجز بحلول صفات الخمر فيها، فإذا ارتفعت منها تلك الصفات التي هي علة التنجيس زال حكم النجاسة بزوال العلة.
- 19 - رماد النجس ودخان.
- 20 - الدم الغير المسفوح من الحيوان المذكي، وهو الدم الباقي في العروق أو في قلب الحيوان ولحمه بعد تذكيته. أما الدم الباقي على محل الذبح فإنه باق من المسفوح يجب إزالته. وكذلك الدم الباقي في بطن الحيوان فإنه جرى من محل الذبح إلى البطن فهو نجس ويجب إزالته وتطهيره.
- 21 - ناب الفيل إذا ذكي، أما إذا لم يذك ففيه كراهة تنزيه.

الأعيان النجسة

- 1 - ميتة كل بري له نفس سائلة غير الآدمي.
- 2 - ما يخرج من الميت بعد موته من بول ولعاب ودمع ومخاط ولبن وبيض. وهذا إذا كان الموت بدون ذكاة شرعية. وأما الخارج بعد الموت بذكاة شرعية فجميعه طاهر.
- 3 - ما انفصل من حي أو ميت مما تحلّه الحياة، كقطعة لحم أو عظم، أو قرن، أو ظلف البقر والشاة، أو ظفر البعير والنعامة والإوز والدجاج، أو حافر الفرس والبغل والحمار، أو سن جميع الحيوانات، أو قصب الريش لا الزغب. وكذلك جلد الميتة نجس ولو دبح لأن الدباغ لا يطهره الطهارة الشرعية، ولذلك لا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ إلا في الماء المطلق وفي اليابسات؛ لأن الماء المطلق يدفع عن نفسه ولا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، والمواد اليابسة والجافة لا تخلط بالجلد.
- أما المانعات كالسمن والعسل والزيت وغير ذلك، والمياه غير المطلقة

كماء الورد والجبن قبل جفافه فلا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ فيها لأنها تتجس بوضعها فيه.

كما لا يجوز الصلاة به أو عليه ولا يباع إلا مع البیان ويجوز في غير الصلاة لبسه والجلوس عليه. واستثنى المالكية «الكيمخت» وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل، فرغم قولهم بنجاسته لأنها حيوانات لا تحلها الذكاة، فقد قالوا بأن الدباغ يطهره طهارة شرعية، واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون بسيوفهم في جفيريها وهي مصنوعة من جلود هذه الحيوانات.

وعن مالك رواية بأن جلد الميتة يطهر بالديغ، وهو قول ابن وهب من أصحابه، ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في «الإشراف». وهذا القول ينفع فيما يلبسه الناس الآن من البسة مصنوعة من جلد الحيوانات لا يعرف ذكاتها من عدمها.

وأما جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقاً ديبغ أو لا، استعمال في مانع أو غيره. وكذا جلد الأدمي لشرفه وكرامته.

4 - الدم المسفوح، وهو الذي يسيل عند الذبح أو الفصد أو الجرح، وكذلك الدم الذي يخرج من المعدة ويسمى السوداء وهو كالدّم الخالص.

5 - فضلة الإنسان من بول وعذرة، ولو لصبي ذكر أو أنثى، أكل الطعام أو لم يأكل، ما عدا الأنبياء فجميع ما يتفصل منهم طاهر.

6 - فضلة محرم الأكل كالحمار والبغل والحصان، وفضلة مكروه الأكل كالهر والسيح، فهي نجسة. وكذلك فضلة مستعمل النجاسة ولو من مباح الأكل، وذلك في صورة التحقق أو الظن. أما لو وقع الشك فإنه ينظر إلى الحيوان فإن كان شأنه استعمال النجاسة كالدجاج والفأرة والبقرة الجلالة، فإن فضلته تحمل على النجاسة. وإذا كان شأنه عدم استعمال النجاسة كالحمام والغنم فإن فضلته تحمل على الطهارة.

7 - القيء، وهو ما تقيئه المعدة من الطعام. ويكون نجساً إذا تغير عن حاله الأصلي طعماً أو لوناً أو ريحاً، وإلا فهو طاهر.

- 8 - المنّي، وهو ماء يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه.
- 9 - المذي، وهو ماء رقيق يخرج من الرجل والمرأة عند تذكر الجماع ومقدماته.
- 10 - الودي، وهو ماء خائر يخرج بدون لذة بل لمرض، وغالباً ما يكون عقب البول.
- والمني والمذي والودي مياه نجسة، ولو من حيوان مباح الأكل ولا تقاس على بوله.
- 11 - القيح والصدید وما يسيل من الجسد.
- 12 - المانع إذا حلت به نجاسة، مثل الزيت والعسل واللبن وماء الورد ونحوها، فإنه ينجس ولو كثر المانع وقُلت النجاسة كنقطة البول في قطاير مما ذكر. هذا هو المشهور، وخلاف المشهور يقول: إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام. ومثال القليل: الفأرة تقع في كثير زيت فلا تضره، وهو قول ابن نافع، ونقطة بول في طعام كثير، وهو قول التونسي.
- 13 - الجامد إذا حلت به نجاسة أو ماتت فيه فأرة، مثل السمن الجامد والطعام الجامد، فإنه ينجس إذا ظن سريان النجاسة في جميع أجزائه بطول مكثها فيه. فإن لم يظن سريان النجاسة في جميعه فإنها لا تؤثر إلا في المكان الذي يظن أنها أثرت فيه، فيرفع ويستعمل الباقي. وتحديد القدر يرجع إلى الأحوال التي عليها النجاسة من ميعان وجمود وطول الزمن وقصره. وبالنسبة للنجاسة التي لا يتحلل منها شيء كالعظم والسن فإنها لا تؤثر في الطعام لأن حكم النجاسة لا ينتقل.
- ولو شك في سريان النجاسة في الطعام فإنه لا يطرح لأن الطعام لا يطرح بالشك. وهذه أمثلة من الطعام المانع الذي لا يقبل التطهير بحال إذا وقعت فيه النجاسة:
- أ - البيض المسلوق بماء نجس، أو وقع سلق عدد من البيض في إناء واحد، ثم تبين أنّ فيها واحدة مذرة رشحت في الماء، فإن جميع البيض ينجس ولا يقبل التطهير.

ب - الفخار إذا كان نفاذاً ووضعت فيه نجاسة، فإنه لا يقبل التطهير إذا كانت النجاسة غواصة وسريعة النفاذ، كالبول والماء المتنجس، ومكثت فيه مدة يظن سريانها فيه. ويلحق به أواني الخشب التي يمكن سريان النجاسة فيها. وأما الأواني المصنوعة من نحاس وزجاج ونحوهما فإنها تقبل التطهير.

وإذا كانت النجاسة جامدة غير غواصة فإن الفخار يقبل التطهير منها.

ج - اللحم المطبوخ بنجاسة فإنه لا يطهر. أما الدجاج المغلى لأخذ ريشه وفي باطنه النجاسة فلا يضر.

د - الزيتون المملح بنجاسة.

هـ - الزيت المختلط بنجاسة، ولو كانت النجاسة مثل نقطة البول كما تقدم في حكم الماء إذا حلت به نجاسة.

14 - الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة.

15 - المسكر إذا كان مانعاً، كالمتخذ من عصير العنب أو نقيع الزبيب أو النمر، فإنه نجس ويحدّ شارب.

16 - القلس إذا تغير وشابه العذرة في أحد أوصافها.

17 - البيض المذّر، وهو ما تغير بعفونة أو زرقه أو صار دماً فإنه نجس.

18 - لبن محرم الأكل من الحيوانات كالخيل والحمير.

الانتفاع بالنجاسة وبالمتنجس:

يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره، في أكل وسقي الدواب وسقي الزرع ودهن العجلات وصنع الصابون. وأما الإنسان فلا يجوز له الانتفاع بالمتنجس أكلاً أو شرباً، كما لا يجوز له أن يدهن بها؛ لأنّ التلطّخ بها مكروه إذا لم تكن خمرأ، فإن كانت خمرأ فهو حرام. ومن تدهن بمتنجس فإنه يجب عليه إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد.

ولا يجوز استعماله في المسجد كالاستصباح بالزيت المتنجس، إلّا إذا كان مصباح الزيت خارج المسجد والضوء داخله فإنه يجوز.

ولا يجوز أن يكتب بالمتنجس مصحف. فإن كتب به فإنه يجب بله أو محوه.

ولا يجوز بيع المتنجس من طعام وغيره لعدم إمكان تطهيره. بخلاف الثوب النجس فإنه يجوز بيعه بشرط إعلام المشتري بنجاسته. وأما ما كان نجس الذات كالبول والمذرة فلا يجوز الانتفاع به بحال.

ويستثنى من منع استعمال النجاسة ما كان قائماً على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». فيباح للمضطر لحم الميتة أو الخمر لإزالة غصة فقط، أما التداوي به فلا يجوز ولو تعين. ويستثنى وضع النجاسة في الزرع فيجوز. كما يستثنى جلد الميتة المدبوغ فيجوز الانتفاع به على ما تقدم. ويجوز طرح الميتة للكلاب وأن يوقد بعظمها.

هل تتحول النجاسة إلى طهارة؟

نفس النجاسة إذا زال تغيرها وتحولت عن جميع صفاتها، كالبول مثلاً يتحول إلى ماء، فإنها تبقى على نجاستها؛ لأنّ نجاستها في ذاتها لا في عوارضها.

حكم طهارة الخبث:

إزالة عيب النجاسة وحكمها بالماء المطلق شرط صحة، وذلك عن بدن المصلي، وعن كل ما يحمله من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو غير ذلك.

وكذلك عن مكان الصلاة، وهو ما تمسه الأعضاء من ركبتيين وقدمين ويدين وجبهة. ولا تضر نجاسة ما تحت الصدر وما بين الركبتيين وما تحت الحصير، ولو اتصل بها كفروة ميتة صلى على صوفها.

وإذا علقت النجاسة بطرف رداء المصلي الملقى على الأرض فإنه يضر؛ لأنه في حكم المحمول.

ومحل كون إزالة النجاسة شرط صحة للصلاة، إن ذكر وقدر المصلي على إزالتها. فمن صلى بالنجاسة ناسياً لها حتى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتى

فرغ منها فصلاته صحيحة. ويندب له إعادتها في الوقت - أي: قبل خروج وقت الصلاة - وذلك إن كان للصلاة وقت تعاد فيه، وإن لم يكن لها وقت كالفائتة والنفل المطلق فلا تعاد.

ومن عجز عن إزالة النجاسة لعدم الماء الطهور، أو لعدم القدرة على إزالتها بالماء، ولم يجد ثوباً غير المتنجس فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة. ويحرم عليه تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت.

وما تقدم هو تفسير للقاعدة التي تقول: «إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان».

ويأتي المصلي بالصلاة في أول الوقت، إن علم أو ظن أنه لا يجد ماء ولا قدرة على إزالتها ولا ثوباً طاهراً في الوقت.

ويأتي بها آخر الوقت إن ظن القدرة على إزالتها في الوقت.

والمراد بالوقت الذي تؤخر فيه الصلاة هو الاختياري، وأما الضروري فلا تفصيل فيه بل يقدم الصلاة ولو كان راجياً.

ثم إن المصلي غير القادر على إزالة النجاسة إن صلى صلاته، ثم وجد ما يزيل به النجاسة في الوقت - أي: قبل خروج وقت الصلاة - أو وجد ثوباً آخر، ندب له الإعادة ما دام الوقت، فإن خرج فلا إعادة.

والوقت الذي تعاد فيه الصلاة هو في الظهر والعصر لاصفرار الشمس، وفي المغرب والعشاء لطلوع الفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس.

ومن صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، وهو قادر على إزالتها وعالم بها أعاد صلاته أبداً ولو بعد خروج وقتها؛ أي: وجوباً لبطانها. وهذا القول مشهور في المذهب وعليه بنيت فروعه.

حكم شارب الخمر:

يدخل في حكم وجوب إزالة النجاسة لصحة الصلاة ما استقر في بطن شارب الخمر، فإنه يجب عليه أن يتقيها، فإن لم يقدر أو كان عاجزاً يجب عليه إعادة الصلاة مدة ما يظن بقاءها في بطنه خمرأً إلى أن تتحول عذرة.

مسائل تتعلق بإزالة النجاسة:

١ - إذا سقطت نجاسة على المصلي أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ولو كان سقوطها قبل تمام التلفظ بالسلام. وهذا بقيود:

أ - أن تستقر عليه ولا تتحرك، سواء كانت رطبة أو يابسة، فإن انحدرت حال سقوطها لم تبطل.

ب - أن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه. والإدراك يكون بركعة بسجديتها فأكثر لا أقل، وسواء كان الوقت اختيارياً أو ضرورياً، فإن لم يتسع الوقت لركعة كمل صلاته، ثم إن كان الوقت اختيارياً أعادها ولو في الضروري ندباً، وإن كان الوقت ضرورياً فلا إعادة عليه.

ج - أن يوجد ما تزال به من الماء، أو يوجد ثوب غير متنجس.

د - أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها. فإن كانت مما يعفى عنها لم تبطل، وسيأتي الحديث عن المعفو عنه من النجاسات.

2 - إذا تذكر المصلي النجاسة وهو في الصلاة، كأن يكون على ثوبه أثر المنى أو المذي أو الودي أو البول أو الدم أو غير ذلك، وكان عالماً بها ثم نسيها ولم يتذكرها إلا بعد دخوله في الصلاة، أو لم يكن عالماً بها قبل الصلاة وحصل له العلم بذلك في الصلاة، فإن صلاته تبطل وذلك بقيود:

أ - أن يتسع الوقت لإعادتها.

ب - أن يجد ثوباً أو ماء مطلقاً لإزالتها.

ج - أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها.

إذا توفرت القيود المذكورة في مسألتي السقوط والتذكر، بطلت الصلاة سواء كان المصلي بالغاً، أو صبيّاً، إماماً أو مأموماً أو فذاً.

وإذا لم تتوفر هذه القيود فإن الصلاة لا تبطل. وكذلك لا تبطل إذا ذكر النجاسة قبل الصلاة ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر في النسيان حتى فرغ من الصلاة ولو تكرر النسيان قبلها، وإنما يعيد في الوقت.

3 - إذا تعلقت نجاسة بنعل المصلي فإن الصلاة لا تبطل بشروط:

أ - أن تكون النجاسة متعلقة بأسفل النعل، فإن كانت فوق النعل بطلت

الصلاة. والمراد بأسفل النعل أن تكون لاصقة فيه. فإن كانت غير لاصقة بالنعل بأن كان واقفاً عليها فلا يضر ذلك ولا يحتاج لخلعها - كما سيأتي في الشرط الثاني - بل يحول وضعها على مكان طاهر.

ب - أن يسَلَّ رجله من نعله بلطف من غير رفع، فإن رفعها بالنعل بطلت الصلاة؛ لأنه صار حاملاً للنجاسة. ولا يضر تحرك النعل بحركته؛ لأنها كالحصير.

ج - أن لا يكون ذاكراً لها حين وجودها فوق النعل، فإذا كان ذاكراً لها بطلت صلاته. ومن هنا يعلم أنّ من صلى على جنازة وهو لابس نعله وبأسفله نجاسة فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يحتاج لرفع رجله بالنعل؛ لأن الجنازة لا سجد فيها الذي يقتضي رفع الرجل بالنعل عن الأرض.

والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل صلاته والثوب تبطل به صلاته ولو طرحه، أنه مع الثوب يكون حاملاً للنجاسة، ومع النعل يكون واقفاً عليها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلاً كثيفاً.

4 - تحرم الصلاة فرضاً أو نفلاً بكل ثوب تغلب عليه النجاسة مثل:

أ - ثوب الكافر؛ لأن شأنه عدم توقي النجاسة، ولا فرق أن يكون الكافر ذكراً أو أنثى، كتابياً أو غيره، وسواء باشر الثوب جلده أو لا، كان ممن يستعمل النجاسة أو لا. ولا يدخل في هذا الحكم ما يصنعه الكافر وينسجه، فإنه يحمل على الطهارة، ولا فرق بين ما يصنعه لنفسه أو لغيره.

ب - لباس السكير.

ج - لباس الكفاف.

د - لباس غير المصلي، صبيّاً أو بالغاً، رجلاً أو امرأة؛ لأن شأنهم عدم التحرز من النجاسة.

هـ - فراش النوم أو اللحاف، بأن أراد الغير الصلاة فيه، أما صاحبه فيجوز له لأنه أدنى بحاله.

و - اللباس المحاذي لفرج غير عالم بأحكام الطهارة، كالإزار والسراويل وفوط الحمام. أما إذا كان عالماً بأحكام الطهارة من الاستبراء والاستنجاء وغسل أثر المني فيجوز لغيره الصلاة فيه.

ما يعفى عنه من النجاسة:

يعفى من النجاسة عن كلِّ ما يعسر الاحتراز منه فيما يتعلق بالصلاة ودخول المسجد، أما الطعام والشراب فينظر إلى أحكام خاصة به. ومثال ما يعسر الاحتراز منه:

1 - السلس: وهو ما يخرج من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل بنفسه من المخرج، فيعفى عنها. ولا يجب كما لا يسرُّ غسلها للضرورة، وذلك إذا لازم كلَّ يوم ولو مرة. وهذا الحكم متعلق بإزالة النجاسة. أما ما يتعلق بطهارة الحدث فإن حكم السلس يختلف وسيأتي ذكره في نواقض الوضوء.

2 - بلل الباسور: يعفى عنه إذا أصاب البدن أو الثوب كلَّ يوم ولو مرة. أمّا اليد إذا استعملت في رده فلا يعفى عن غسلها، إلّا إذا كثر الرد بها بأن زاد على المرتين كل يوم.

3 - ثوب الموضع وبدنها، فإنه يعفى عما يصيبها من بول أو غائط الطفل إذا كانت أمّا. فإذا لم تكن أمّا فإنّ العفو لا يشملها إلّا إذا احتاجت - أي: غير الأم - للإرضاع لفقرها، أو لم يقبل الولد غيرها.

ويشترط أن تكون الموضع مجتهدة في تجنب النجاسة عنها حال نزولها، فإن اجتهدت وأصابها شيء عفي عنه. ويندب لها غسله إذا تفاحش، ولا يجب عليها ذلك ولو رآته. أما المفترقة غير المجتهدة في تجنب نجاسة الصبي فإنّه لا يعفى عنها إذا أصابها.

وهذا في ثياب الموضع أو بدنها، أما مكان صلاتها فلا يشملها العفو إن أصابه من نجاسة الصغير إذا أمكنها التحول عنه. ويستحب لها إعداد ثوب خاص للصلاة.

4 - الجزار والكتاف والطبيب الذي يزاول الجروح، فإنه يعفى عما يصيبهم من نجاسة إن اجتهدوا في الاحتراز. ويستحب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة، ويشترط فيهم الاجتهاد في تجنب النجاسة كالمرضع.

5 - الدم والقيح والصدید، ويعفى عنها إذا كانت بقدر الدرهم، سواء كانت

من نفس المصلي أو من غيره ولو من خنزير. وسواء كانت بيدن أو ثوب أو مكان، وأما البول والغائط والمني والمذي فلا عفو فيها ولو كان قليلاً.

6 - فضلة الدواب لمن يزاولها، فإنه يعفى عنها إذا أصابت ثوباً أو بدنأ لمن يهتم بشؤونها بالرعي والعلف والربط ونحو ذلك. وسواء كانت الدواب خيلاً أو حميراً أو بغلاً.

7 - أثر الذباب، فإنه يعفى عنه إذا وقع على العفرة أو البول أو الدم، ثم يقع على الثوب أو البدن.

8 - أثر الحجامة والفصد، فإنه يعفى عنه إذا مسح بخرقه إلى أن يبرأ المحلل لمشفة غسله قبل براء الجرح. فإذا برأ غسل وجوباً إذا كان الدم أكثر من مساحة درهم.

9 - طين المطر ومستنقع الطرق، إذا كان ذلك مختلطاً بنجاسة، مهما كان نوع النجاسة، ولو بعد انقطاع نزول المطر. وذلك بشروط:

أ - أن تكون النجاسة أقل مما اختلطت به.

ب - أن لا يكون ما أصاب المصلي هو عين النجاسة الغير المختلطة، فإن أصابته عين النجاسة بدون اختلاط فلا عفو.

ج - أن يكون الطين طرياً في الطرق يخشى منه الإصابة، فإن جفت الطرق فلا عفو.

10 - أثر الدمل، فإنه يعفى عنه إذا سال بنفسه من غير عصر فإن عصر دون اضطراب لم يعف عما زاد على الدرهم. فإن اضطرب لعصره عفي عما زاد على الدرهم. وكذلك إن كثرت الدمايل فإنه يعفى عن أثرها ولو عصرت؛ لأن كثرتها مظنة الاضطراب كالحكة والجرب.

11 - ثوب المرأة. يعفى عن ذيل ثوب المرأة حين يجزر على الأرض المتنجسة، بشرط أن تكون إطالته للستر، فإن كان للخيلاء فلا عفو في تنجسه بالجرب.

12 - الخف والنعل. يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبولها في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً، وذلك لعسر الاحتراز من ذلك، وهذا بشروط:

أ - أن تكون في الطرق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً، فإن كانت الأماكن لا تطرقها الدواب فلا يعنى عنه.

ب - أن تكون الأرواث من الدواب، فإن كانت من غير الدواب كالآدمي والكلاب والهررة فلا يعنى عما أصاب من فضلاتها.

ج - أن تصيب الخف والنعل، فإن أصابت غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو. ويلحق بالخف والنعل في حكم العفو رجل الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل، أما غير الفقير فلا يعنى عما أصاب رجله من أرواث الدواب وأبوالها لعدم عذره. وشرط العفو في الخف والنعل والرجل أن تدلك بخرقة أو تراب أو حجر أو مدر دلكاً لا يبقى معه شيء من عين النجاسة. ولا يضر بقاء الريح واللون.

13 - دم البراغيث: فإنه يعنى عنه، ولو زاد على الدرهم، إلا أنه يندب غسله عند التضاحش، لا إن لم يتفاحش.

كما يندب غسل ما تقدم من المعفوات وإن لم تتفاحش، ولا يندب غسل السيف الصقيل والمرأة؛ لأن الغسل يفسدهما.

حكم الماء الذي يسقط على الماز:

إذا كان ما يسقط على ماز أو جالس من سقف ونحوه، لم تقم أمانة على طهارته ولا على نجاسته، فإنه يحمل على الطهارة، فلا يطلب غسله، وذلك بشرط أن يكون الماء الساقط قد سقط من قوم مسلمين لأن شأنهم الطهارة. وإن شك في إسلامهم أو كفرهم حملوا على الإسلام، وليس على الماز أن يسأل عن طهارة الماء أو نجاسته؛ لكنه إذا سأل صدق المجيب إن كان عدلاً، بأن كان مسلماً صالحاً، ذكرأ كان أو أنثى، فإن أخبر الماز بنجاسة الماء وجب عليه أن يغسله. وإن كان الذي أخبره كافراً أو فاسقاً فلا عبرة بإخبارهما وإنما يندب فقط غسله.

وأما ما يسقط من بيوت الكفار فهو محمول عند الشك فيه على النجاسة، ويجب غسله إلا أن يخبر الماز عدل كان حاضراً مع أهل المنزل بأن الماء الساقط طاهر. وهذا عند الشك في الماء، أما عند الظن أو التيقن بنجاسته فالحكم وجوب غسله ولو بدون إخبار أحد.

كيفية إزالة النجاسة من البدن والثياب والأرض:

يجب غسل المحل المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء، وذلك في حالتي اليقين والظن في إصابة النجاسة له. وعلى هذا فإن علم المحل المصاب بالنجاسة المتيقنة أو المظنونة اقتصر عليه في الغسل. وإن لم يعلم المحل بأن حصل الشك لصاحبه هل أصابت النجاسة المتيقنة أو المظنونة هذا المحل أو غيره، تعين غسل جميع ما شك فيه، ولا يكفي الاقتصار على محل واحد. فإن كانا ثوبين كفى غسل أحدهما للصلاة فيه إذا اتسع الوقت، ووجد ما يزيلها به، ولأ تحرى طهارة أحدهما وصلى به.

وأما إذا لم يحصل اليقين أو الظن في إصابة النجاسة المحل؛ وإنما حصل الشك في ذلك، فإن كان المحل بدنًا وجب غسله أيضاً، وإن كان غير بدن، بأن كان ثوباً أو حصيراً فإنه يجب نضجه فقط لا غسله، فإن غسل فقد فعل الأحوط. والنضح: رش المحل المشكوك في إصابته بالنجاسة بالماء المطلق باليد أو بغيرها، كمطر وفم، رشة واحدة، ولو لم يتحقق تعميمها لجميع المحل المشكوك فيه.

والأرض المتنجسة إذا علم فيها محل النجاسة أو شك فيه، فإنها لا تطهر إلا بإفاضة الماء عليها من المطر أو غيره، حتى تزال عين النجاسة وأعراضها. فلا فرق فيها بين العلم بمكان النجاسة والشك فيه مثل البدن. ولا يشترط في تطهير الأرض حفرها.

ولا يشترط في إزالة النجاسة النية.

ولا بد في إزالة النجاسة من إزالة طعمها عند تطهير المحل المصاب، بحيث ينفصل الماء عن المحل طاهراً ولو تعسر ذلك. وكذلك لا بد من إزالة لونها وريحها إلا إذا تعسر ذلك فلا يشترط.

وإذا أزيلت عين النجاسة من ثوب بماء غير طهور وبقي حكمها - أي: أثرها المعنوي - والتصق هذا الثوب بثوب آخر طاهر أو ببदन فإنه لا ينجسه، سواء كان الأول مبلولاً والثاني جافاً، أو العكس، أو كانا جميعاً رطبين؛ لأن حكم النجاسة أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية لا وجود لها.

الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة:

تجوز الصلاة في المقبرة، سواء على قبور عامرة أو دارة ولو للكفار .
وتجوز الصلاة في محلّ طرح الزبل، وفي المجزرة، وفي قارعة الطريق،
وفي الحمام . وكلّ الأماكن المتقدمة تجوز فيها الصلاة إن جزم أو ظن طهارتها،
ولا إعادة على من صلى فيها أصلاً .

أما إن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز فيها الصلاة، وإذا صلى فيها
أعيدت الصلاة ابتداءً .

وأما إن شك في نجاستها كرهت الصلاة، وعلى المصلي فيها أن يعيد في
الوقت، ولا إعادة عليه إذا خرج الوقت، وهو القول الراجح .

الصلاة في المراض والمعاطن والكنائس:

تجوز الصلاة في مراض الغنم والبقر . وتكره الصلاة في معاطن الإبل
- أي: مباركها -، ويعيد المصلي فيها صلاته في الوقت، سواء صلى عامداً أو
ناسياً أو جاهلاً، ولو أمن النجاسة أو صلى على فراش طاهر .

وتكره الصلاة في أماكن عبادة الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم، سواء
كانت هذه الأماكن عامرة أو دارة . وذلك إن دخلت اختياراً، ولا كراهة إن
دخلت اضطراراً من أجل حرّ أو برد أو مطر أو خوف من عدو أو غيره .

وتعاد الصلاة في الوقت إذا أدبت في أماكن عبادة الكفار العامرة فقط
بقيدين:

أن يدخلها المصلي اختياراً لا اضطراراً .

أن يصلي بمكان مشكوك في نجاسته، لا بمكان علمت أو ظنت طهارته .

حكم الرعاف:

أ - الرعاف قبل الدخول في الصلاة .

إذا رعف أحد قبل الدخول في الصلاة، وكان الرعاف سائلاً أو قاطراً أو
راشحاً ففي ذلك حالتان:

الأولى: أن يظن أو يتحقق استغراق ذلك وقت الصلاة كله . وفي هذه

الحالة يصلّي أوّل الوقت، إذ لا فائدة في تأخير الصلاة، ثم إذا انقطع الدم قبل خروج الوقت لم تجب عليه الإعادة.

الثانية: أن يظنّ أو يشك في انقطاعه قبل خروج الوقت، فإنه يؤخّر الصلاة وجوباً آخر الوقت الاختياري على الراجح. ولا تصحّ إن صلاها في أوّلها لبطانها بالنجاسة مع ظنّ انقطاعها أو احتمالها. فإن لم ينقطع لآخر الوقت الاختياري صلى على حاله تلك.

ب - أن الرعاف داخل الصلاة وفيه حالتان:

الأولى: أن يظنّ المصلي دوام الرعاف لآخر الوقت الاختياري، وفي هذه الحالة يتمادى في صلاته وجوباً على حالته التي هو بها، ولا فائدة في القطع ما لم يخش من تماديه تلوّث فرش المسجد أو البلاط، فإن خشيه ولو بقطرة قطع الصلاة صوناً للمسجد من النجاسة. ويؤدي الرعاف الصلاة بركوعها وسجودها إذا لم يخش ضرراً. فإن خاف بالركوع والسجود الضرر أو ما للركوع من قيام وللسجود من جلوس. ويعتبر الضرر إما في جسمه بحدوث مرض أو زيادته أو تأخر بره، وإما بتلوّث ثوبه الذي يفسده الغسل. أما تلوّث البدن فلا يعتبر ضرراً.

الثانية: أن يشك المصلي أو يظنّ انقطاعه في الوقت. وفي هذه الحالة لا يخلو: إما أن يكون الدم راشحاً أو سائلاً أو قاطراً. فإن كان راشحاً بأن لم يسلم ولم يقطر بل لوّث طائفتي الأنف وجب التماذي في الصلاة، وقتل الدم بأنامله العليا من يده اليسرى، فإن انقطع تماذي في الصلاة ولو زاد ما في أنامله العليا على مساحة درهم.

فإذا لم ينقطع واستمر راشحاً قتله بأنامل يده اليسرى الوسطى، فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر. وإن زاد الدم على الدرهم في الأنامل الوسطى، قطع الصلاة، إن اتسع الوقت، كما يقطع وجوباً إذا لطحه الدم أو خاف تلوث المسجد. والقطع مقيّد بما لو قطع وغسل الدم أدرك في الوقت ولو ركعة، وإلا استمر وجوباً؛ أي: في صورة الزيادة على درهم في الوسطى أو التلوّث إن ضاق الوقت عن إعادة الصلاة.

فإن لم يرشح الدم بل سال أو قطر ولم يتلوّث به ولم يمكنه قتله، فإنه يقطع

الصلاة أيضاً على ما اختاره ابن القاسم⁽¹⁾.

آداب قضاء الحاجة :

يندب التسمية قبل الدخول وقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، لقوله ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الْحَشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَيْثِ وَالْخَبَائِثِ» (رواه البخاري وأبو داود واللفظ له).

كما يندب أن يقول بعد الخروج: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». فإن نسي التسمية والدعاء قبل الدخول فلا يذكرهما أثناء قضاء الحاجة.

- يندب السكوت ما دام في الخلاء إلا لأمر أكيد كطلب الماء.
- يندب التستر عن أعين الناس، حتى لا يرى جسمه، وأما ستر العورة فإنه واجب.

- يندب اتقاء مهب الريح، لتلا يعود عليه البول فيتجسس.
- يندب اتقاء موارد الماء والطرق التي يمر بها الناس؛ كما يندب اتقاء الأماكن التي يستظل فيها الناس في الصيف. ومثل ذلك أماكن الشمس في الشتاء وكذلك المكان المقمر.

- يندب تأكيداً عدم ذكر الله تعالى عند قضاء الحاجة. وكذلك الدخول بشيء مكتوب فيه ذكر الله كالنقود والخواتم.

- يحرم قراءة القرآن عند قضاء الحاجة، كما يحرم الدخول بمصحف أو بعضه، ولو آية ما لم يكن محفوظاً بساتر، ومن الساتر الجيب، فوضعه في الجيب مثلاً يمنع الحرمة. وهذا ما لم يخف على المصحف الضياع، وإلا جاز الدخول به للضرورة.

- يندب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وتقديم اليمنى عند الخروج. بخلاف المسجد فإنه تقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. وفي لبس النعل تقدم اليمنى وفي خلعه تقدم اليسرى. أما للمنزل فتقدم اليمنى في دخوله والخروج منه.

(1) لزيادة التفصيل راجع كتاب «الفقه المالكي وأدبه» للمؤلف.

- يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء. ويجوز إذا كان بينه وبين القبلة ساتر، سواء كان مستقبلاً لها أو مستديراً.
- يجب على من قضى حاجته الاستبراء والاستنجاء. والاستبراء إخراج البول من مجراه من الذكر. والاستنجاء إزالة النجاسة عن محلّها. ويكون كل من الاستبراء والاستنجاء بالماء أو الأحجار. ويندب استعمال اليد اليسرى لذلك، ثم غسلها بتراب أو صابون أو نحوه. كما يندب إعداد ما يزيل به النجاسة قبل الدخول. والاقتصار على الماء أولى. فإن اقتصر على الحجر كفى، ولكن خلاف الأولى.
- ويتعين استعمال الماء ولا يكفي الحجر للحالات التالية:
 - عند إزالة المني والمذي. وفي المذي ما لم يكن سلساً يلزم ولو مرة في اليوم، وإلا غفي عنه ولا يتعين فيه استجمار ولا غيره.
 - عند إزالة دم الحيض أو النفاس. وكذلك دم الاستحاضة، إلا إذا لازم المرأة كل يوم ولو مرة فإنه معفو عنه كلس البول.
 - المرأة والخصي عند إزالة أثر البول.
 - الرجل الذي يتشر بوله أو غائطه انتشاراً كثيراً.
 - يكره الاستجمار من الريح.
- يجوز البول قائماً. وأما الغائط فإنه يكره فيه القيام كراهة شديدة، ومثله بول المرأة والخصي.
- يجوز الاستجمار، وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر أو غيره من خشب أو مدر - وهو ما حرق من الطين - أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو ذلك. والأصل الحجر. ويشترط لجواز الاستجمار ما يلي:
 - أن يكون ما يستجمر به طاهراً، احترازاً من النجس، كأرواث الدواب وعظم الميتة والعلقة.
 - وأن يكون متقياً للنجاسة احترازاً من الأملس.
 - وأن يكون غير مؤذٍ احترازاً مما يؤذي كالحجر المحذد والكي.
 - أن لا يكون المستجمر به مبتلاً.

• وأن لا يكون محترماً، إما لكونه مطعوماً للإنسان كالخبز أو غيره ولو من الأدوية كالزنجبيل، أو لكونه ذا شرف كال مكتوب لحرمه الحروف ولو بخط غير عربي، أو بما دلّ على باطل كالسحر، أو لكون شرفه ذاتياً، كالذهب والفضة والجواهر، وإما لكون حرمة لحق الغير ككون الشيء الذي يستجمر به مملوكاً للغير، ومنه جدار الغير.

ويجزئ الإنتفاء باليد، وبأقل من الثلاث من الأحجار.



تعريف الوضوء:

لغة: الوضوء في اللغة مشتق من الوضأة وهو الحسن والنظافة.

شرعاً: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص.

حكمه: الوضوء واجب لكل عبادة لا تصح إلا به. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة.

شروط الوضوء:

للوضوء شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً.

شروط الوجوب:

- 1 - دخول الوقت: فلا يجب الوضوء ما دام وقت الصلاة لم يدخل.
- 2 - البلوغ: ومعنى البلوغ قوة نحدث للمراهق ينتقل بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة. ولا يجب الوضوء على من لم يحصل به البلوغ سواء كان ذكراً أو أنثى.
- 3 - القدرة: فلا يجب الوضوء على العاجز، كالمرضى، والمصلوب، والمكره، والأقطع إذا لم يجد من يوضئه ولم يمكنه التحيل. ولا يجب الوضوء على فاقد الماء. وسيأتي تفصيل هذا عند ذكر التيمم.
- 4 - حصول ناقض: فلا يجب الوضوء على المتوضئ.

شروط الصحة:

- 1 - الإسلام: فلا يصح الوضوء من كافر، وإن كان واجباً عليه؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

- 2 - عدم الحائل: أي عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالشمع والدهن المتجمس على العضو، ومداد الكاتب، ما لم تكن الكتابة له صناعة فإنه يعني عما يعسر عليه زواله. وأما السمن والزيت الذي يقطع الماء على العضو فإنه لا يضر إذا عم وتقطع بعد ذلك.
- 3 - عدم المنافي للوضوء: فلا يصح حال خروج الحدث أو مس الذكر مثلاً.

شروط الوجوب والصحة معاً:

- 1 - العقل: فلا يجب الوضوء على المجنون حال جنونه، ولا على مصروع حال صرعه، ولا يصح منهما. وكذلك المغمى عليه والمعتوه الذي لا يدري أين يتوجه.
- 2 - النقاء من دمي الحيض والنفاس. فلا يجب الوضوء ولا يصح من حائض ولا نفساء.
- 3 - وجود ما يكفي من الماء المطلق. فلا يجب ولا يصح من واجد ماء قليل لا يكفي. وما ذكرناه في شرط القدرة من أنه شرط وجوب فقط فهو متعلق بالعدام للماء أصلاً.
- 4 - عدم النوم والغفلة. فلا يجب الوضوء على النائم والغافل، ولا يصح منهما لعدم النية، إذ لا نية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة.
- 5 - بلوغ دعوة النبي ﷺ.

هذه الشروط الثلاثة - شروط الوجوب فقط، وشروط الصحة فقط، وشروط الوجوب والصحة معاً - تجري كذلك في الغسل والتميم سواء بسواء، إلا أنّ التيمم يتبدل فيه الماء المطلق بالصعيد الطاهر، فلا يجب التيمم على فاقد الماء إلا إذا وجد صعيداً طاهراً يтим عليه. وفي التيمم يكون دخول الوقت شرط وجوب وصحة معاً.

علامات البلوغ:

علامات البلوغ خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، واثنان مختصتان بالأنثى. فالثلاثة هي:

- الحُلُمُ. أي: إنزال المني مطلقاً في نوم أو يقظة. وإن كان المعنى الأصلي للحلم الإنزال في النوم.
- نبات الشعر الخشن في العانة فقط، ولو حصل في زمن لا ينبت فيه عادة. وكون الإنبات علامة على البلوغ هو المشهور. ولا اعتبار بنباته في الإبطين أو اللحية أو الشارب، فإنه يتأخر عن البلوغ. وحيث لا يكون علامة عليه؛ لأن المراد بالعلامة ما يحصل البلوغ عندها من غير تأخر عنها.
- بلوغ ثمانية عشرة سنة بتمامها، وقيل: بالدخول فيها.
- تنن الإبطين.
- فرق الأرنبة.
- غلظ الصوت.
- والإثنان الخاصتان بالأنثى:
- الحيض، والمراد به الذي لا ينسب في جلبيه، وإلا فلا يكون علامة.
- الحمل.

فرائض الوضوء:

فرائض الوضوء سبعة وهي:

- 1 - النية: وهي أن يقصد الإنسان بقلبه ما يريد فعله. وتجب النية عند الابتداء في الوضوء وصورها:
 - أ - أن ينوي رفع الحدث الأصفر.
 - ب - أو استباحة ما منعه الحدث.
 - ج - أو قصد أداء فرض الوضوء.
- ومحل النية القلب، والأولى ترك التلفظ بها، ولا تفسد النية لو قرنها المتوضئ بنية رفع النجاسة أو تبرد أو تدفؤ أو نظافة.
- كما لا تفسد لو صاحبها استثناء ما يباح بالوضوء، كأن ينوي استباحة الصلاة لا مسّ القرآن، أو استباحة صلاة الظهر لا العصر. ويجوز له أن يأتي بالوضوء ما استثناءه.

ولا تجزئ النية غير الجازمة كأن يقول: إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث. ولا يضر ذهاب النية بعد الإتيان بها في أول الوضوء. كما لا يضر إبطالها بعد الفراغ منه. وأما إذا أبطلها في أثناء الوضوء فإنه يبطل. ومثل الوضوء الغسل. أما الصلاة والصيام فإنهما لا يبطلان عند رفض نيتهما بعد الانتهاء منهما. ويبطلان بالرفض للنية أثناءهما. وعلى رافض النية أثناء الصوم القضاء والكفارة. وإبطال النية في الحج والعمرة لا يؤدي إلى بطلانها مطلقاً. وأما التيمم فإنه يبطل ما لم يصل به صاحبه.

2 - غسل الوجه: والفرض في غسل الوجه مرة واحدة. وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له؛ وإلى منتهى اللحية لمن له لحية. ويجب إدخال جزء يسير من الرأس في الغسل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله.

ويخرج الأصلع وهو من انحسر شعر رأسه إلى جهة اليافوخ، والأنزع وهو من له بياضان يكتفان ناصيته، فلا يجب عليهما أن يتنهما في الغسل إلى منابت شعرهما. كما يخرج الأغم وهو من نزل شعر رأسه إلى جهة حاجبيه فيجب عليه أن يدخل في غسله ما نزل عن المعتاد.

وحذ الوجه عرضاً من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، ولا يدخل الوتدان ولا البياض الذي فوقهما ولا شعر الصدغين. أما البياض الذي تحتهما فهو من الوجه. ويجب غسل ورة الأنف، وهي الحاجز بين طائفتي الأنف. ويجب غسل أسارير الجبهة، وغسل ظاهر الشفتين وهو ما يبدو منهما عند انطباقهما انطباقاً طبيعياً. ويجب غسل ما غار مثل الجفن وأثر جرح.

ويجب غسل شعر اللحية والحاجب، وإيصال الماء إلى البشرة إذا كان الشعر خفيفاً. فإن كان كثيفاً فإنه يكره تخليله في الوضوء. ويجب عندئذ تحريكه فقط، ولا يطلب في الوضوء غسل أسفل اللحية الذي يلي العنق.

3 - غسل اليدين إلى المرفقين: ويجب في غسل اليدين إدخال المرفقين وتخليل الأصابع ومتابعة تكاميش الأنامل. ولا يطلب تحريك الخاتم إذا كان

مأذوناً فيه لرجل⁽¹⁾ أو امرأة ولو كان ضيقاً لا ينفذ الماء تحته. وأما الخاتم غير المأذون فيه شرعاً كالذهب للرجل أو المتعدد فلا بد من نزعها إذا لم يكن واسعاً، وإلا يكفي تحريكه. ولا فرق هنا بين الخاتم المحرم والمكروه.

4 - مسح الرأس: يجب مسح الرأس. وحده من منابت الشعر المعتاد من الأمام إلى نقرة الفقا. ويدخل في مسح الرأس شعر الصدغين مما فوق العظم النابت في الوجه. ولا يجزئ الاكتفاء بمسح الناصبة، كما لا يجزئ المسح على العمامة.

ويجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جداً. ولا يلزم الماسح ذكراً أو أنثى نقض المضفور إذا كان الضفر بخيطين ولم يشتد. فإن اشتد أو كان مضفوراً بأكثر من خيطين وجب نقضه وحله. وأما إذا كان الضفر بنفسه دون خيوط فلا ينقض ولو اشتد.

والواجب في المسح مرة واحدة دون تكرير.

ومن مسح رأسه ثم حلقه لا يجب عليه إعادة المسح. وكذلك من أزال لحته بعد الوضوء فلا إعادة عليه ولو كانت كثيفة. ويحرم على الرجل إزالتها.

5 - غسل الرجلين: ويجب في غسلهما إدخال الكعيبين، كما يجب تعهد ما تحتهما، كالعرقوب والأخمص، وهو باطن القدم. ويندب تخليل الأصابع ابتداء بخنصر الرجل اليمنى إلى إبهامها، وإبهام الرجل اليسرى إلى خنصرها.

6 - الدلك: وهو واجب في الوضوء، وهو إمرار اليد على العضو. ويكون بباطن الكف، فلا يكفي بظاهر اليد، كما لا يكفي ذلك الرجل بالأخرى ولا الدلك بظاهر اليد. ولا يلزم اقتران الدلك مع صب الماء، فيمكن أن يكون الدلك بعد صب الماء على العضو بشرط قبل أن يجف.

ويندب أن يكون الدلك خفيفاً، ومرة واحدة، ويكره التشدد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة.

(1) الخاتم المأذون فيه للرجل هو ما كان من فضة، وغير متعمد، وكان وزنه درهماً؛ أي: 5,88 غ، (لأن وزن الدرهم: 2,94 غ).

7 - الموالاة: تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وذلك بأن لا يقع تراخ بينها، وليس المراد بالموالاة الفور الذي يسبب العجلة.

ومحل وجوب الموالاة إذا كان المتوضئ ذاكراً لها وقادراً عليها. أما إذا كان ناسياً أو عاجزاً فإنها تسقط ويبيح كما سيأتي.

فإن فرّق المتوضئ بين الأعضاء اختياراً مع القدرة على الموالاة بطل ما فعله من الوضوء، وأعادته مع النية. وإن فرق ناسياً كونه في الوضوء فإنه يبيح على ما فعل، طال التفريق أو لم يطل ولو أكثر من نصف النهار، مع تجديد نية الوضوء بنية إتمامه.

وإن فرق عاجزاً ولم يكن مفرطاً في أسباب العجز، كما لو أهد ماء كافياً فأهريق منه، أو أكره على عدم الإتمام، فإنه يبيح دون تجديد النية طال التفريق أو لم يطل.

وإن كان مفرطاً، كما لو أهد ماء غير كاف فإنه يبيح على ما فعله ما لم يطل التفريق، فإن طال التفريق ابتداء وضوءه وجوباً لعدم الموالاة.

والطول المذكور في المسائل المتقدمة يقدر بجفاف العضو الأخير في الزمن المعتدل، وفي المكان المعتدل، بأن لا يكون القطر حاراً ولا بارداً، وفي العضو المعتدل بأن لا يكون عضو شاب ولا شيخ كبير.

سنن الوضوء:

سنن الوضوء سبع، وهي:

1 - غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء. ويتوقف الإتيان بالسنة على غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، فمن غسلهما في الإناء لم يكن آتياً بالسنة. وهذا الحكم مشروط بشروط ثلاثة:

أ - أن يكون الماء قليلاً كآنية.

ب - أن يمكن الإفراغ من الإناء.

ج - أن يكون الماء غير جار.

فإن كان الماء كثيراً أو جارياً، أو لم يمكن الإفراغ منه، كالحوض

الصغير، جاز إدخالهما فيه إن كانتا نظيفتين، أو غير نظيفتين لكن لا يتغير الماء بإدخالهما فيه. وإن كان الماء يتغير بإدخالهما تحيّل المتوضئ على غسلهما خارجه إن أمكن، فإن لم يمكن تركه وتيمم إن لم يجد غيره.

ويندب التفريق في غسل اليدين بأن تغسل كل يد على حدة.

2 - المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم طرحه. فلا يجزئ خضخضته ثم بلعه، كما لا يجزئ طرحه دون خضخضته.

3 - الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخله. والاستنثار دفع الماء بالنفس مع وضع السبابة والإبهام من اليد اليسرى على الأنف.

4 - رّد مسح الرأس: يسّر رّد مسح الرأس إلى حيث بدأ، فيردّ من المؤخر إلى المقدم أو عكسه. ويشترط في رّد المسح أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس. فإذا لم يبق أثر من ذلك سقطت سنة الرّد. ويكره تجديد الماء له. ولا فرق في طلب رّد مسح الرأس بين الشعر القصير والطويل.

5 - مسح الأذنين: يسّر مسح ظاهر الأذنين وباطنهما مع مسح الصماخين؛ أي: الثقيين.

6 - تجديد الماء لمسح الأذنين: يسّر تجديد الماء لمسح الأذنين، لا أن يقع مسحهما بماء الرأس.

7 - ترتيب الفرائض: يسّر ترتيب الفرائض الأربعة فيما بينها، بأن يقدم الوجه على اليدين، واليدين على الرأس، والرأس على الرجلين.

وإذا نكس المتوضئ بأن قدم فرضاً على موضعه المشروع له ففي ذلك تفصيل وهو:

إن طال الزمن ما بين الانتهاء من الوضوء وتذكره، طولاً مقدّراً بجفاف العضو الأخير في زمان معتدل ومكان معتدل، فإن المتوضئ يعيد المنكس استئناً وحده مرة. ولا يعيد ما بعده. وذلك إن نكس سهواً. أما إن نكس عمداً أو جهلاً فإنه يعيد الوضوء ندباً.

وإن لم يطل الزمن فعل المنكسر مرة فقط مع تابعه المشروع، ولا فرق بين السهو والعمد والجهل.

والمثال على ما تقدم: من بدأ بغسل ذراعيه، ثم غسل وجهه فراه فرجليه، فإن تذكر بالقرب أعاد الذراعيين مرة ومسح رأسه وغسل رجليه مرة، سواء نكس سهواً أو عمدًا، وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعيين فقط مرة إن نكس سهواً، فإن نكس عمدًا أو جهلاً استأنف الوضوء ندباً.

مستحبات الوضوء:

مستحبات الوضوء هي:

- 1 - المكان الطاهر.
 - 2 - استقبال القبلة إن أمكن بغير مشقة.
 - 3 - التسمية بأن يقول عند غسل اليدين إلى الكوعين: بسم الله.
 - 4 - تقليل الماء المستعمل على العضو، ولو كان المتوضئ يتوضأ من بحر.
 - 5 - تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى.
 - 6 - جعل الإناء المفتوح كالقصة والطست بجهة اليمين؛ لأنه أعون في تناول بخلاف الإبريق ونحوه فيجعل في جهة اليد اليسرى.
 - 7 - البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن يبدأ مثلاً عند مسح الرأس بمقدم الرأس إلى نقرة القفا؛ وفي غسل الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد نزولاً إلى الذقن أو اللحية؛ ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين.
 - 8 - الغسلة الثانية في الفرائض والسنن.
 - 9 - الغسلة الثالثة أيضاً في الفرائض والسنن.
- وكون الغسلة الثانية والثالثة مستحبة إذا عمت الغسلة الأولى وأحكمت.
- 10 - الاستياك: وهو استعمال السواك بعدود لين من نخل أو غيره، والأفضل أن يكون من أراك. ويكفي الإصبع عند انعدام العود. ويكون الاستياك ندباً باليد اليمنى مع الابتداء بالجانب الأيمن عرضاً في الأسنان وطولاً في اللسان.

ويندب الاستياك مجدداً لصلاة فرض أو نفل إذا بعدت الصلاة عن آخر استياك. ويندب أيضاً لقراءة القرآن.

11 - ترتيب السنن في أنفسها.

12 - ترتيب السنن مع الفرائض.

مكروهات الوضوء:

تذكر المكروهات باستقلال؛ لأنه لا يلزم من ترك مستحب حصول مكروه. والمكروهات هي:

1 - الوضوء في مكان نجس؛ لأن الوضوء طهارة تعبدنا الله تعالى بها، فينبغي إيقاعها في المواضع الطاهرة.

2 - إكثار الماء على العضو. فإنه يكره لأن ذلك من السرف والغلو في الدين.

3 - الكلام حال الوضوء إذا كان الكلام بغير ذكر الله تعالى.

4 - الزيادة على الثلاث في العضو المفعول.

5 - الزيادة على المسح المقرر، سواء كان العضو الممسوح أصلياً كالرأس والأذنين، أو بديلاً كالخفين.

6 - كشف العورة عند الوضوء.

7 - مسح الرقبة في الوضوء فهو بدعة مكروهة.

8 - الزيادة الكثيرة على محل الفرض، وأما الزيادة القليلة فهي مطلوبة.

9 - ترك سنة عمدًا، ولا تبطل الصلاة بتركها، فإن تركها عمدًا أو سهواً سنّ له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء.

10 - البدء بمؤخر الأعضاء.

حكم ترك عضو من أعضاء الوضوء:

من فعل بعض الأعضاء ونسي جميع ما بعده، فإنه يفعل الباقي بنية، طال الزمان أو لم يطل. ومن ترك عضواً أو جزءاً منه في أثناء وضوئه نسياناً، وكان قد تمم بقية الأعضاء معتقداً الكمال ثم تذكر المتروك، فإن طال الزمن اقتصر

على فعل المنسي بنية إكمال الوضوء، ولا يعيد ما بعده من الأعضاء. وإن لم يطل الزمن بأن لم تجف الأعضاء فعل المنسي وأعاد ما بعده استئنافاً لتحصيل سنة الترتيب.

والطول مقدر بجفاف العضو الأخير، في الزمن المعتدل الذي لا حرارة به ولا برودة ولا شدة هواء؛ وباعتدال العضو، بأن لا يكون عضو شيخ كبير السن أو شاب؛ وباعتدال المكان، بأن لا يكون القطر حاراً ولا بارداً.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث، وأسباب، وغير أحداث وأسباب.

القسم الأول: الأحداث:

والأحداث جمع حدث، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة. والأحداث التي ينتقض بها الوضوء هي:

- 1 - الفضلة الخارجة من الدبر.
- 2 - الريح الخارج من الدبر.
- 3 - البول.
- 4 - الودي: وهو ماء أبيض يخرج عقب البول.
- 5 - المذي: وهو ماء رقيق يخرج من الذكر أو فرج الأنثى عند تذكر الجماع.
- 6 - خروجمني بلا لذة معتادة، كمن حك ذكره لجرب أو نحوه فأمنى أو كمن هزته دابة فأمنى، ما لم يشعر بمبادئ اللذة فاستدام حتى أنزل.
- 7 - الهادي: وهو ماء أبيض يخرج من المرأة عند ولادتها.
- 8 - دم الاستحاضة: وسبأتي ذكره عند الحديث عن الطهر.
- 9 - خروجمني الرجل من فرج المرأة بعد أن اغتسلت.

الخارج غير المعتاد:

لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد - وهو ما ذكر سابقاً من الأحداث - أما غير المعتاد، فلا ينتقض منه الوضوء، مثل الدم والقبح والصدید والدود.

الخارج من مخرج غير معتاد:

لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج من المخرج المعتاد. وما خرج من الفم أو من ثقب، فإنه لا ينتقض الوضوء. ويشترط في الثقب التي لا ينتقض الوضوء بالخارج منها، أن تكون فيما فوق السرة، سواء انسد المخرجان أو أحدهما أو لا. فإذا كانت من السرة فما تحتها، فإن الخارج منها ينتقض الوضوء إذا انسد المخرجان. فإن كان المخرجان غير منسدتين فلا ينتقض الوضوء بالخارج من الثقب. ولا ينتقض الوضوء أيضاً إذا خرج ريح أو غائط من القبل، أو إذا خرج بول من الدبر.

الخارج في حال المرض:

لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان الخارج على وجه الصحة، فإن كان على وجه المرض فإن الوضوء لا ينتقض، مثل السلس الآتي بيانه. ولا ينتقض الوضوء من الاحتقان الشديد إذا تمت معه أركان الصلاة، أما لو منع من الإتيان بشيء من الأركان - حقيقة أو حكماً - كان يأتي بها بعسر فإن الوضوء باطل؛ لأن الحدث وإن لم يخرج حقيقة فهو خارج حكماً.

حكم السلس:

السلس هو الحدث يخرج على غير وجه الصحة، سواء كان بولاً أو ريحاً أو غائطاً أو مذياً أو دم استحاضة، وله صور أربع وهي:

الأولى: أن يلازم كل الزمان. وهذه الحالة لا ينتقض فيها الوضوء ولا يتدب الإتيان به.

الثانية والثالثة: أن يلازم جل الزمان أو نصفه. وهاتان الحالتان لا ينتقض فيهما الوضوء ولكن يستحب الوضوء لكل صلاة.

الرابعة: أن يلازم أقل الزمان. وهذه الحالة يجب فيها الوضوء.

والزمان المعتبر هو أوقات الصلاة من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني.

وهذه الصور فيما إذا لم ينضبط السلس ولم يقدر صاحبه على التداوي. فإن

انقبض بأن جرت عادته أن ينقطع آخر الوقت وجب تأخير الصلاة إلى آخره، أو جرت العادة أن ينقطع أول الوقت وجب تقديم الصلاة.

وإذا قدر صاحب السلس على التداوي فإنه يجب عليه ذلك، وتغتفر إيام التداوي فقط.

حكم سلس المذي:

هناك بعض التفصيل لحكم سلس المذي، فإنه إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى، فإنه ينقض الوضوء مطلقاً، سواء قدر على رفعه أو لا، ولو لازم كل الزمن. ويغتفر له مدة التداوي فقط.

وإذا كان لطول عزوبة من غير تذكر بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلاً مسترسلاً، فإن قدر صاحبه على رفعه بالتداوي أو التزوج أو الصوم وجب عليه الوضوء؛ لأنه ناقض وفي إمكانه رفعه. وإن لم يقدر على رفعه فلا يجب عليه الوضوء إلا إذا لازمه أقل الوقت؛ أي: تجري فيه الصور الأربع المتقدمة. ويغتفر له مدة التداوي فقط.

وأما إذا كان سلس المذي لغير عزوبة بل كان لمرض أو انحراف طبيعة أو برودة، فإنه لا يجب منه الوضوء ولا يجب على صاحبه التداوي ولو قدر عليه، إلا إذا لازم أقل الوقت؛ أي: تجري فيه الصور الأربع المتقدمة. ويغتفر له ولو قدر على التداوي.

القسم الثاني: الأسباب:

الأسباب جمع سبب، وهو الموصل للحدث والمؤدي إلى خروجه. والأسباب ثلاثة أنواع:

النوع الأول: زوال العقل، ويكون بالنوم أو الجنون أو الإغماء أو السكر.

1 - النوم: يعتبر النوم ناقضاً للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الناقض. ويشترط في النوم حتى يكون ناقضاً للوضوء أن يكون ثقیلاً ولو قصر زمنه، أما النوم الخفيف ولو كان طويلاً فإنه لا ينقض، وإنما يندب الوضوء إن طال النوم الخفيف.

ويعرف النوم الثقيل بعدم شعور صاحبه بالأصوات من حوله، أو بسقوط

شيء من يد النائم أو سيلان ريقه. فإن شعر بذلك فإنه يعتبر خفيفاً. ولا عبرة بحالة النائم من اضطجاع أو غيره.

2 - الجنون والسكر والإغماء: يعتبر كل من الجنون والسكر والإغماء ناقضاً من نواقض الوضوء، ولا فرق فيه بين الطويل والقصير والثقل والخفيف.

النوع الثاني: لمس من يلتذ به عادة. وليس مطلق الملامسة ناقضاً للوضوء، بل يشترط فيها أن تكون مقترنة بقصد اللذة أو وجودها. فإن قصد اللامس التلذذ بلمسه ولم يحصل عليه أو وجد اللذة حال لمسه ولم يكن قاصداً لها فإن الوضوء ينتقض، ومن لم يقصد حال اللمس اللذة ولم يجدها فلا ينتقض وضوؤه، وإن وجد اللذة بعد اللمس. ويشترط أيضاً في اللمس الناقض للوضوء ما يلي:

أ - أن يكون اللامس بالغاً ذكراً أو أنثى، لكون اللمس يؤدي إلى خروج المذي، ولا مذي لغير بالغ، ولا يشترط في الملموس أن يكون بالغاً.

ب - أن يكون الملموس ممن يشتهي عادة، ولو امرأة لمثلها، أو رجلاً لغلام، أو غلاماً بالغاً لغلام، ولو كان الملموس منهم ظفراً أو شعراً، ولو من فوق حائل غير كثيف. وأما الحائل الكثيف فلا ينقض الوضوء إلا إذا وقع قبض أو ضم. والملموس إن كان بالغاً وقصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه.

ويستثنى من هذه الشروط، القبلة في الفم، فإنها تنقض الوضوء مطلقاً، قصدت اللذة أو لم تقصد وجدت أو لا. ويشترك في النقض المقبل والمقبول، ولو وقعت بإكراه أو استغفال. وينتقض وضوؤهما إن كانا بالغين أو البالغ منهما. وأما إذا كانت في غير الفم فيجري فيها أحكام الملامسة، إلا إذا كانت لوداع أو رحمة. ولا ينتقض الوضوء بمجرد النظر أو التفكير، ولو حصل من ذلك إنعاض، ولو كان فاحشاً ما لم يمد.

النوع الثالث: مس الذكر. إذا مس المتوضى ذكره فإن وضوءه ينتقض، سواء مسه عمدًا أو سهواً، وسواء التذ أو لا، بشرط أن يمسه بدون حائل أو بحائل خفيف جداً، وبشرط أن يمسه يبطن كفّه أو يبطن أصابعه أو بجنب الكف والأصابع.

ولا يتنقض الوضوء بمسّ الدبر والأنثيين، ومسّ المرأة فرجها، ولو أدخلت إصبعها فيه، ولو وجدت معه لذة.

القسم الثالث: غير أحداث ولا أسباب. وهو نوعان:

النوع الأول: الردة، وهي الكفر بعد الإسلام. وهي تنقض الوضوء.

النوع الثاني: الشك، وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: وهي الشك في المانع. وذلك أن يشك المرء بعد يقينه بتقدم الطهارة، هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أو لم يحصل؟ والمشهور في المذهب في هذه الصورة أنها تنقض الوضوء لغير المستكح.

الصورة الثانية: وهي الشك في الشرط. وذلك أن يشك بعد يقين الحدث، هل حصل منه وضوء أم لا؟ ففي هذه الصورة يتنقض الوضوء ولو للمستكح؛ أي: لكثير الشك.

الصورة الثالثة: وهي من الشك في الشرط أيضاً. وذلك أن يتيقن الطهر والحدث، ويحصل له الشك في السابق منهما، فهذه الصورة أيضاً يتنقض فيها الوضوء ولو للمستكح.

الشك أثناء الصلاة: إذا دخل الشخص في الصلاة بتكبير الإحرام معتقداً أنه متوضئ، ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه ناقض أم لا؟ فإنه يستمر على صلاته وجوباً لحرمه الصلاة حيث دخلها بيقين، ثم إن ظهر له أنه متوضئ ولو بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه. وإن استمر شكّه تَوْضُأً وأعاد الصلاة. وهذا الحكم يتعلق بالصورة الأولى.

وإذا أحرم بالصلاة معتقداً أنه متوضئ، ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن أحدث أم لا؟ وجب عليه قطع الصلاة واستئناف الوضوء؛ لأنه شك في الشرط. وهذا الحكم يتعلق بالصورة الثانية.

وإن شك وهو في الصلاة، هل السابق الحدث أم الوضوء، فإنه يقطع الصلاة؛ لأنه شك في الشرط، وهذا الحكم يتعلق بالصورة الثالثة.

وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر، إلا إذا تحقّق. ومن تخيل أن شيئاً حصل منه بالفعل لا يلزم ما هو؟ هل هو حدث أو

غير حدث؟ فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا شيء عليه؛ لأن هذا من الوهم. ذكر هذه المسألة الشيخ الصاوي.

ما لا ينقض الوضوء:

- فيما يلي مسائل لا تنقض الوضوء في المذهب المالكي:
- حمل الحب وتغليه.
- الفقهة في الصلاة.
- أكل ما منه النار؛ أي: ما طبخ أو شوي على النار.
- أكل لحم الإبل.
- القيء والقلس والحجامة.

الوضوء المندوب:

يندب الوضوء في الحالات التالية:

- 1 - عند زيارة نبي أو أحد من الصالحين.
- 2 - عند زيارة ذي سلطان وبطش، إذ حضرته حضرة قهر أو رضا، والوضوء سلاح المؤمن وحصن من سطوة السلطان.
- 3 - عند قراءة القرآن، وقراءة الحديث النبوي الشريف، وقراءة العلم الشرعي، ولذكر الله تعالى.
- 4 - عند النوم ولو كان على جنبه. ووضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع، بخلاف وضوء غير الجنب فإنه ينقضه كل ناقض. ولا يتيمم الجنب للنوم إلا عند انعدام الماء. ويلحق بنوم الليل نوم النهار. وهذا الوضوء للنوم على جنبه لا للصلاة.
- 5 - عند دخول السوق؛ لأنه محلّ لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحلّ للإيمان الكاذبة، وللشيطان فيه تسلط على الإنسان، والوضوء سلاح المؤمن ودرعه الحصين من كيده.
- 6 - إدامة الوضوء ولو من غير حدث.

7 - تجديد الوضوء إذا صلى المتوضئ بالاول فرضاً أو نفلاً أو طاف به، لا إذا مس به مصحفاً.

ما يمنع الحدث الأصغر:

يمنع الحدث الأصغر من الأمور التالية:

1 - مس المصحف، سواء كان كاملاً أو جزءاً منه ولو آية، ولو كان المس من فوق حائل أو بعدد. كما يحرم كتابة القرآن ولو آية منه. كما يحرم حمله ولو بعلاقة أو وسادة أو كرسي أو ثوب. وكل ذلك تعظيم للقرآن الكريم.

ويجوز منه في الحالات التالية:

- أن يخاف عليه الغرق أو استيلاء كافر عليه، فيمس ولو على جنابة.
- ويجوز مس المصحف وحمله وكتابته، إذا كان مكتوباً بغير العربية.
- يجوز للمتعلم والمتعلم حمله ومنه، مصحفاً كاملاً أو جزءاً أو لوحاً، لما يلحقهما من الوضوء لذلك من المشقة كلما أحدثا. فيجوز ذلك ولو كان المعلم أو المتعلم حائضاً أو نساء، لعدم قدرتهما على إزالة المانع.
- ويدخل في حكم المتعلم كل من ثقل عليه القرآن فصار يكرره في المصحف بنية الحفظ، لا لمجرد التعبد بالتلاوة، فإن كان التكرار للتعبد بالتلاوة فإنه يتوضأ.

والحائض والنساء بعد انقطاع الدم يحرم عليهما مس المصحف، لقدرتهما على إزالة المانع بالغسل أو التيمم. وأما الجنب فلا يجوز له مسه ولو كان معلماً أو متعلماً، لقدرته على إزالة جنابته بالغسل أو التيمم.

- ويجوز حمل المصحف أو جزء منه إذا كان في حرز يستره ويقيه من وصول القذارة إليه، ولو للجنب والحائض.

- يجوز حمله مع أمتعة قصدت هي بالحمل، إذا كانت بصندوق ونحوه. فإن قصد المصحف بالحمل أو قصداً معاً منع. فإن لم يقصد المصحف ذاتياً بالحمل وإنما قصد بالتبع للأمتعة جاز.

- يجوز حمل التفسير ومنه وقراءته ومطالعة؛ لأنه لا يستى مصحفاً. ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وفقدت بالمتى ولو كان حامل التفسير جنباً.
- يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر.
- 2 - الصلاة: الحدث الأصغر يمنع من الصلاة فرضاً، أو نفلاً ولو سجد تلاة أو صلاة جنازة.
- 3 - الطواف: لا يجوز الطواف سواء كان فرضاً أو نفلاً إلا بوضوء.

المسح على الخفين

يجوز المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء، سواء في الحضر أو في السفر ولو سفر معصية، كالسفر لقطع الطريق؛ لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقاً، وأما الرخصة التي لا تجوز في الحضر كالفطر في رمضان، فلا تجوز إلا في السفر المباح. ولجواز المسح على الخفين شروط في الممسوح وشروط في الماسح.

شروط الممسوح:

- 1 - أن يكون الخف من جلد. وإذا كان جورباً من صوف أو كتان أو قطن فإنه يشترط أن يكسى بالجلد، وإلا فلا يصح المسح عليه.
- 2 - أن يكون طاهراً، احترازاً من جلد الميت؛ لأنه نجس وإن كان مدبوغاً، ما لم يكن من كيمخت - وهو جلد الحمار أو البغل أو الفرس - كما تقدم من أنه يطهر بالديغ.
- 3 - أن يكون مخروزاً، فإن كان لازقاً أو منسوجاً أو مسلوعاً فإنه لا يجوز، وأما استعمال أزرار فيجوز.
- 4 - أن يكون له ساق ساتر لمحلّ الفرض بأن يستر الكمين.
- 5 - أن يمكن المشي فيه عادة، احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي ولا يمكن تتابع المشي فيه.
- 6 - أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك.

شروط الماسح:

- 1 - أن يلبس الخف على طهارة كبرى وصغرى.
- 2 - أن تكون الطهارة مائية لا ترابية.
- 3 - أن تكون الطهارة كاملة، بأن يلبس بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه الوضوء، فلو غسل المتوضئ رجله قبل مسح رأسه ولبس خفيه ثم مسح رأسه، لم يجز المسح عليه. وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس الأخرى، لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر.

4 - أن لا يكون مترقهاً بلبسه، وذلك كمن لبسه لخوف على حناء برجله، أو لمجرد النوم، أو لكونه حاكماً، أو لمجرد المسح، أو لخوف برغوث، أو لتجنب مشقة غسل الرجلين؛ فإنه في هذه الحالات لا يجوز المسح عليه. أما لو لبسه لحز، أو برد، أو وعر، أو خوف عقرب، أو لعادته المسح، أو للسنّة، فيجوز المسح عليه.

5 - أن لا يكون عاصياً بلبسه، كأن يكون الماسح ذكراً محرماً بحج أو عمرة لم يضطر للبسه، فلا يجوز له المسح بخلاف المرأة والمضطر فيجوز لهما. هذا وإن في المذهب المالكي قولاً بجواز المسح على الجوربين، قال ابن ناجي في «شرح النفرع»: حكاه ابن الحاجب وقوله ابن عبد السلام.

مكروهات المسح:

- 1 - يكره لمن استوفى الشروط المتقدمة أن يغسل خفه.
- 2 - يكره تتبع غصون الخف وتكاميشه بالمسح.
- 3 - يكره تكرار المسح.

مبطلات المسح:

مبطلات المسح على الخفين ثلاثة وهي:

- 1 - نواقض الغسل من جنابة، بمغيب حشفة في فرج، أو نزول مني بلذة معتادة، أو حبض، أو نفاس.

2 - حدوث خرق قدر ثلث القدم، سواء كان الخرق منفثاً أو ملتصقاً ببعضه ببعض، كالشقّ وفتق الخياطة مع التصاق الجلد ببعضه ببعض. وكذا يبطل المسح إذا كان الخرق دون الثلث إذا كان منفثاً بأن ظهرت منه الرجل. أما الخرق اليسير جداً بحيث لا يصل بلل البد حال المسح لما تحته من الرجل فإنه لا يضر.

3 - خروج الرجل كلّها من الخف أو خروجها لمكان الساق، إلا إذا بادر بتنزعه وغسل رجله فلا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمداً.

وإذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما فإنه يجب عليه أن يبادر لغسل رجله، فإن أطال الزمن عمداً بطل الوضوء واستأنف وضوءاً جديداً، أما إن أطال نسياناً فإنه يبني مطلقاً. ويعتبر الطول بجفاف أعضاء الوضوء بزمن معتدل في مكان معتدل.

مندوبات المسح:

يندب نزع الخفين في كلّ يوم جمعة، فإن لم ينزعهما يوم الجمعة ندب له نزعهما في مثل اليوم الذي ليهما فيه.

صفة المسح:

المحل الواجب في المسح هو ظاهر الخفين، أما أسفلهما فمستحب، ويندب الجمع بين مسح أعلاه وأسفله.

وتبطل الصلاة إن اقتصر في المسح على الأسفل فقط دون الأعلى لأنه ترك واجباً. أما إذا اقتصر على الأعلى دون الأسفل أعاد الصلاة في الوقت المختار؛ لأنّ مسح الأسفل غير واجب.

وصفة المسح المندوبة، أن يضع المتوضئ باطن كفه يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع باطن كفه اليد اليسرى تحت أصابع رجله، ويمرّ اليدين إلى متنتى كعبي رجله. هذا في الرجل اليمنى أما في الرجل اليسرى فيعكس الحال.



تعريف الغسل:

لغة: هو سيلان الماء على الشيء مطلقاً.

شريعاً: هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية استحالة الممنوع مع ذلك. والمراد بالممنوع هو العبادة التي يطلب لها الغسل والمانع منها هو الجنابة.

حكمه:

الغسل واجب عند حصول موجه. ويكون سنة كغسل الجمعة ومندوباً كغسل العيدين وعرفة وغيرهما.

موجبات الغسل:

يجب الغسل عند حصول موجب من الموجبات الآتية:

١ - خروج المني؛ أي: بروزه من الذكر أو الفرج بلذة معتادة. أما إذا لم يبرز المني بأن وصل إلى وسط الذكر فقط فلا يجب الغسل، والمرأة كالرجل لا يجب عليها إلا بالبروز؛ أي: بروزه عن فرجها إلى محل استجائتها وهو ما يظهر منها عند جلوسها لقضاء حاجتها. ولا يجب عليها الغسل بإحساسها بانفصاله من مستقره وانمكاسه إلى رحمها بدون بروز إلى محل استجائتها.

وخروج المني من الذكر أو الأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقاً خرج بلذة معتادة أو لا. فمن انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه وجب عليه الغسل.

وخروج المني في حالة اليقظة يوجب الغسل، إذا خرج بلذة معتادة من أجل نظر أو تفكير في جماع أو مباشرة أو استمنا. ولو خرج بعد ذهاب اللذة.

وإذا كان خروج المني غير ناشئ عن جماع واغتسل صاحبه بعد ذهاب لذته وقبل بروزه جهلاً منه، ثم خرج منه المني من غير لذة وجب عليه الاغتسال لذلك، وكذلك من التذ في نومه ثم خرج منه المني في البقطة بعد الانتباه من غير لذة وجب عليه الغسل، سواء اغتسل قبل خروج المني أم لم يغتسل.

بخلاف خروجه إذا كان ناشئاً عن جماع، بأن غيَّب المجامع الحشفة في الفرج ولم ينزل، فاغتسل لذلك ثم خرج منه المني بعد ذهاب لذته وسكون إنعاضه بعد الاغتسال فإنه يجب عليه الوضوء فقط لأنَّ غسل الجنابة قد حصل.

وكذلك من خرج منه بعض المني بغير جماع ثم خرج الباقي، فإن اغتسل للبعض الأول فلا يعيده لخروج الباقي وإنما يتوضأ فقط.

وإذا لم يخرج المني في حال البقطة بلذة معتادة، كأن يخرج بنفسه لمرض أو يخرج بلذة غير معتادة، كمن حك لجرب أو هرّته دابة أو نزل في ماء حار فخرج المني فعليه الوضوء فقط، ولا يعيد الصلاة التي صلاها.

ويشترك في هذه الأحكام الرجل والمرأة.

2 - مغيب الحشفة في الفرج: إذا غيَّب شخص رأس ذكره في فرج أو دبر أنثى أو غيرها وجب عليه الغسل، كما يجب على صاحب الفرج الاغتسال إذا كان بالغاً مطيقاً. ولا يشترط لوجوب الغسل على الطرفين الإنزال.

3 - الحيض والنفاس: فالحيض ولو دفعة واحدة موجب للغسل. وشرط صحة الغسل انقطاع دم الحيض. والنفاس موجب للغسل ولو خرج الولد بدون دم أصلاً.

ولا يجب الغسل بخروج دم الاستحاضة - وهو دم علة وفساد - لكن يندب الغسل إذا انقطع لأجل النظافة وتطيب النفس.

4 - الردة: اختلف في الردة فقيل: تبطل الغسل وقيل: لا تبطله. والقولان مرجحان في المذهب لكن الأرجح منهما - كما ذكر الشيخ الدردير - هو البطلان، وهو الذي متى عليه الشيخ خليل في مختصره.

5 - الشك في المني: من انتبه من نومه فوجد بلباً في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي، وجب عليه الغسل! لأنَّ الشك مؤثّر في إيجاب الطهارة.

أما إذا حصل له وهم بأن ظن أنه مذني وتوَقَّع في المني فلا يجب عليه الغسل.

وإذا شك بين ثلاثة أمور بين المني والمذي والودي فلا يجب عليه الغسل لأن تعلق التردد بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد منها وهماً. وأما غسل الذكر فيها فواجب.

ومن وجد منياً محققاً أو مشكوكاً فيه ولم يدر الوقت الذي خرج فيه فإنه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة نامها سواء كانت بليل أو نهار، ولا يعيد ما صلاه قبلها، وهذا مشروط بما إذا لم يلبس الثوب غيره ممن يمني. فإن كان كذلك وجب الغسل على كل من لبسه ونام فيه.

فرائض الغسل:

فرائض الغسل خمسة وهي:

1 - النية: وتكون عند أول عضو مفعول، ولو كان ابتداء المغتسل بفرجه. وينوي المغتسل بقلبه إما أداء فرض الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو رفع الجنابة، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة مثلاً.

2 - الموالاة: مع الذكر والقدرة كما تقدم في الوضوء، فإن فرق عامداً بطل إن طال، وإلا بنى على ما فعله بنية.

3 - تعميم ظاهر الجسد بالماء: ويجزئ التعميم بأي صورة، كان ينغمس في الماء أو يصبه على جسده يده أو يتلقاه من المطر.

4 - الدلك: وهو إمرار العضو على الجسد، ويحصل فرض الدلك باستعمال اليد أو الرجل أو الكف أو الساعد، كما يكفي استعمال الخرقاة أو الحبل.

ويجزئ الدلك إذا حصل بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف الماء، فإن جف لم يجزئ.

فإن تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة سقط، ويكفي تعميم الجسد بالماء، ولا يستتيب غيره كزوجة لتدلّكه، كما لا يجب عليه أن يتدلك بحائط وهو المعتمد.

ويجب على المغتسل أن يتعهد مغابته التي ينبو عنها الماء، كالشقوق التي في البدن والتكاميش والسرة والرفغين والإبطين وكلّ ما غار من البدن، بأن يصبّ عليه الماء ويدلكه إن أمكن وإلا اكتفى بصب الماء.

5 - تخليل الشعر: يجب في الغسل تخليل شعر الرأس، وصورته أن يضمه المغتسل ويعركه عند صبّ الماء حتى يصل إلى البشرة. ولا يجب إدخال الأصابع تحته ليعرك بها البشرة.

ويجب أيضاً تخليل شعر غير الرأس ولو كان كثيفاً ومن ذلك شعر اللحية. وإذا كان الشعر مضفوراً فلا يجب نقضه بشرط أن لا يشتد الضفر، وأن لا يكون مضفوراً بخيوط كثيرة؛ لأن ذلك يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر. والرجل والمرأة في ذلك سواء.

والعروس التي تزّين شعرها لبس عليها غسل رأسها، لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه. وتتم إذا كان الطيب في جسدها كله؛ لأن إزالته من إضاعة المال. وكذلك بالنسبة للرجل.

ويجب في الغسل أيضاً تخليل أصابع اليدين والرجلين.

الشك في وصول الماء إلى سائر الجسد:

إذا شك المغتسل في محلّ هل أصابه الماء أم لا، وكان الشاك غير مستنكح وجب عليه غسل المحل المشكوك فيه بصبّ الماء عليه وذلك، ولا تبرأ الذمة إلا باليقين أو غلبة الظن.

وإذا كان الشاك مستنكحاً - وهو الذي يعتريه الشك بكثرة - فالواجب عليه الإعراض عنه إذ تتبع الوسوس يفسد الدين.

سنن الغسل:

سنن الغسل خمس وهي:

1 - غسل اليدين إلى الكوعين أولاً وقبل إدخالهما في الإناء، بشروط:

أ - أن يكون الماء قليلاً.

ب - أن يمكن الإفراغ منه.

ج - أن يكون غير جار .

فإن كان الماء كثيراً أو كان جارياً، أو كان لا يمكن الإفراغ منه كالحوض الصغير، جاز إدخالهما فيه، وهذا أيضاً بشروط:

1 - أن تكونا نظيفتين .

ب - أن تكونا غير نظيفتين ولكن لا يتغير الماء بإدخالهما فيه، وألا تحيل على غسلهما خارجه إن أمكن . فإن لم يمكن تركه تيمم إن لم يجد غيره لأنه كعدم الماء .

2 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار .

3 - مسح صماخ الأذنين، والصماخ هو ثقب الأذن . ولا يبالغ في ذلك لأنه يضر السمع . وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فهما من ظاهر الجسد يجب غسلهما .

مستحبات الغسل:

1 - الموضع الطاهر .

2 - استقبال القبلة .

3 - التسمية .

4 - تقليل الماء بلا حد .

5 - البدء في الغسل بإزالة النجاسة من الفرج أو غيره ثم يشرع في الغسل .

6 - أن يغتسل على الكيفية المندوبة، وهي: أن يبدأ المغتسل بغسل يديه إلى الكوعين ثلاثاً، ثم يغسل ما بجسمه من أذى، وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، ثم يغسل فرجه، وأنتيه، ورفغيه، ودبره، مرة مرة .

ثم يتمضمض، ويستنشق، ويستنثر، ثم يغسل وجهه، إلى تمام الوضوء مرة مرة، ثم يخلل أصول شعر رأسه، ثم يغسل رأسه ثلاثاً يعم رأسه في كل مرة، ثم يغسل رقبته، ثم منكبيه إلى المرفقين .

ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب، ثم الأيسر كذلك، فيسل كلّاً من الشقين الأيمن والأيسر بطناً وظهراً، فإن شك في محلّ ولم يكن مستحكماً وجب عليه غسله وإلا فلا .

نيابة الغسل عن الوضوء :

الغسل على الصفة المتقدمة أو على غيرها يجزئ عن الوضوء، ولو لم يستحضر المغتسل رفع الحدث الأصغر؛ لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر، ولو تبين له أنه لم يكن على جنابة.

فيصلي بذلك الغسل ما لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء أثناء الوضوء، وبعده وقبل تمام الغسل، فإن حصل له ناقض في أثناء الغسل أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء.

وإن حصل الناقض بعد الانتهاء أعاد الوضوء مع التلث والنية.

وهذا خاص بالغسل الواجب، فإن كان الغسل غير واجب، كفصل الجمعة والعديد، فلا يجزئ عن الوضوء، وعليه وضوء مستقل عن الغسل غير الواجب.

ومن توضأ قبل الغسل بنية رفع الحدث الأصغر ثم تم الغسل بنية رفع الحدث الأكبر، فإنه يجزيه غسل أعضاء الوضوء عن إعادة غسلها في الغسل، ولو كان ناسياً حال الوضوء أن عليه جنابة.

ومن كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو العديد، حصل له الغسل الواجب وغسل الثفل. وكذلك إذا نوى نيابة غسل الجنابة عن غسل الثفل. أما لو نوى نيابة الثفل عن الجنابة فلا يكفي عن واحد منهما.

ما يتندب للجنب :

يتندب للجنب إذا أراد النوم قبل الغسل ليلاً أو نهاراً أن يتوضأ وضوءاً كاملاً كوضوء الصلاة، مثلما يتندب ذلك لغيره، لكن وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع، بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض. ولا يتم الجنب للنوم، ولو عند انعدام الماء.

ويتندب للجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، لما فيه من إزالة النجاسة وتقوية العضو.

وإذا كانت الموطوءة زوجة أخرى وجب عليه غسل الفرج لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها.

ويتدب للأثني غسل الفرج أيضاً عند إعادة الجماع .
وأما الاغتسال من الجنابة فغير واجب عند إعادة الجماع .

موانع الجنابة:

تمنع الجنابة مما يمنعه الحدث الأصغر من صلاة، وطواف، ومسح مصحف، وتمنع الجنابة أيضاً من:

1 - قراءة القرآن الكريم . يمنع الجنب من قراءة القرآن الكريم، ولو بغير مصحف، ولو كان معلماً أو متعلماً، إلا السير لأجل التعمد عند النوم أو الخوف، أو لأجل رقا للنفس أو للغير من ألم أو عين، أو لأجل استدلال على حكم . وسيأتي حكم الحائض والنساء في درس الحيض .

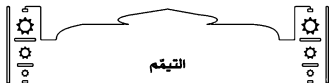
2 - دخول المسجد . يمنع الجنب من دخول المسجد، سواء كان جامعاً أو غيره . ولو كان الداخل مجتازاً من باب إلى آخر، فيحرم عليه ذلك .

ويجوز للجنب - الذي فرضه التيمم لمرض أو لسفر لم يجد فيه ماء - أن يدخله بالتيمم للصلاة والمبيت فيه إن اضطر إلى ذلك . كما يجوز للصحيح الحاضر الفاقد للماء أن يدخله، إن كان الماء داخله، أو الدراهم التي يحصل بها على الماء داخله .

وإذا احتلم فيه نائم فإنه يسرع بالخروج منه، ولا يشتغل بالتيمم؛ لأن الاشتغال بالتيمم لبث في المسجد مع الجنابة .

دخول الكافر المسجد:

يمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له مسلم، إلا لضرورة عمل، كان يكون أكثر من المسلم أو أقل أجره منه .



تعريف التيمم:

لغة: من أم الشيء إذا قصده. قال تعالى: ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا السَّجْدَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 266] أي: لا تقصدوا الخيث.

شروحاً: هو طهارة ترائية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.

حكمه:

حكم التيمم الوجوب إذا توفرت أسبابه.

شروط التيمم:

للتيمم شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط صحة ووجوب معاً.

شروط صحة التيمم:

شروط صحة التيمم هي نفس شروط صحة الوضوء. وهي الإسلام، وعدم الحائل، وعدم المنافي.

شروط وجوب التيمم:

شروط وجوب التيمم هي نفس شروط الوجوب في الوضوء، إلا أن شرط دخول الوقت يصبح في التيمم من شروط الوجوب والصحة معاً. فتكون شروط وجوب التيمم: البلوغ، والقدرة، وحصول ناقض.

شروط الوجوب والصحة:

شروط وجوب وصحة التيمم هي: دخول الوقت، والعقل، والنقاء من دم الحيض والنفاس، ووجود الصعيد الطاهر، وعدم النوم والغفلة، وبلوغ دعوة النبي ﷺ.

أسباب التيمم:

تنقسم أسباب التيمم إلى قسمين:

- 1 - فقدان الماء حقيقة أو حكماً.
- 2 - العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكماً.

1 - فاقد الماء حقيقة أو حكماً:

فقدان الماء حقيقة يكون بأن لا يجد المتطهر الماء أصلاً، أو أن يجد ما لا يكتفيه، سواء للوضوء أو الغسل، والكفاية محدّدة بأعضاء الوضوء الواجبة دون السنن، وذلك بالنسبة للوضوء، وبجميع البدن بالنسبة للغسل.

وفقدان الماء حكماً يكون بما يلي:

أ - بأن يجد الماء ولكن يخاف إن هو استعمله عطش إنسان ولو كافراً، أو عطش حيوان مأذون فيه شرعاً، ككلب الحراسة والصيد.

ويشترط في الكافر أن لا يكون حربياً، فإنه لا يبقى مطلقاً ومثله المرتد إذا لم يوجد حاكم يقيم عليه الحد. والحيوان الغير المأذون فيه شرعاً إن عجز عن قتله سقى الماء الموجود وتيمم صاحبه.

والمراد بالعطش هو المؤذي إلى هلاك أو شدة أذى لا مجرد العطش.

ومثل العطش احتياج المتطهر للماء لضرورة العجن والطبخ، فإنه يستعمله لذلك وتيمم.

ب - أن يجد الماء على بعد منه ولكن يخاف بطلبه تلف مال له بالسرقة أو نهب. والمراد بالمال الذي له بال ما زاد على ما يلزمه شراء الماء به لو اشتراه، سواء كان المال له أو لغيره. وهذا إذا تحقق وجود الماء المطلوب أو ظنه، فإن شك في وجوده تيمم ولو قلّ المال.

ويدخل في خوف تلف المال الذين يحرسون زروعهم والأجراء الذين يحصدون الزرع.

ج - أن يجد الماء، ولكن يخاف باستعماله أو طلبه خروج وقت الصلاة، فإنه يتيمم ولا يطلبه ولا يستعمله محافظة على أداء الصلاة في وقتها ولو

الاختياري. فإن ظنَّ أنه يدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها إن توضأ أو اغتسل فلا يتيمم، ويتيمم عليه أن يقتصر على الفرائض مرة مرة، ويترك السنن والمندوبات إن خشي فوات الوقت بفعلها.

فإن تيمم ودخل في الصلاة وتبين له أن الوقت باقٍ متسع أو أنه قد خرج، فإنه لا يقطع لأنه قد دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه. وكذلك إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين شيئاً. وأما لو تبين له قبل الإحرام أن الوقت باقٍ متسع أو أنه خرج فلا بد من الوضوء أو الغسل.

2 - العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكماً:

العاجز عن استعمال الماء حقيقة هو الواجد للماء ولكن لمرضه لا يقدر على استعماله، أو كان قادراً على استعماله وهو مريض ولكن يخاف من ذلك زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو إخبار طبيب عارف.

والعجز عن استعمال الماء حكماً يكون بما يلي:

- الخوف باستعمال الماء حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك.
- المكروه والمربوط بقرب الماء.
- الخائف على نفسه من سب أو لص عند جلب الماء.
- القادر على استعماله ولكن لم يجد من يتأوله إياه أو لم يجد آلة مباحة من حبل أو دلو.

فجميع هذه الأسباب تبيح لصاحبها الانتقال إلى التيمم، سواء كان على حدث أصغر أو على حدث أكبر، وسواء كان في حضر أو سفر، وسواء كان في سفر طاعة أو سفر معصية؛ لأنَّ القاعدة أنَّ كلَّ رخصة لا تختص بالسفر فإنها تفعل بالسفر ولو من عاص، وكلَّ رخصة تختص بالسفر فإنها لا تفعل من عاص بسفره.

أحكام الحاضر الصحيح الفاقد للماء:

- 1 - يجب على الحاضر - غير المسافر - الصحيح الفاقد للماء أن يطلب الماء قبل التيمم، ولو بشرائه بضمن معتاد، ولو بشرائه بضمن إلى أجل معلوم،

بشرط أن لا يكون محتاجاً لذلك المال في نفقاته، فإن احتاج لثمنه في نفقاته جاز له التيمم، وكذا يجوز لو زاد الثمن على المعتاد ولو كان غنياً. كما يجب عليه اقتراضه إذا رجا الوفاء، أو قبوله إن أهدي إليه.

ويجب عليه طلبه لكل صلاة في مسافة تقدر بما دون الميلين (الميل: 1617 متراً)، وهذا مشروط بأن لا يشق عليه، وأن لا يخشى فوات رفقة، وأن يتحقق أو يظن أو يشك في وجوده، فإن شقَّ عليه طلبه ولو فيما دون الميلين أو خشي فوات رفقة كذلك، أو تحقق أو ظنَّ عدمه إلا بعد مسافة ميلين فلا يلزمه طلبه.

2 - لا يجوز للحاضر الصحيح الفاقد للماء أن يتيمم لصلاة نفل استقلالاً، ولو كان النفل وترأ، ولو كان منذوراً. ولا تجزئ صلاة النفل بالتيمم إلا أن تكون تبعاً للفرض، كأن يتيمم لصلاة العشاء ثم يصلِّي الشفع والوتر بنفس التيمم، بشرط أن يتصل النفل بالفرض، ولا يضر الفصل البير.

3 - لا يجوز للحاضر الصحيح الفاقد للماء التيمم للجنازة، إلا إذا تعينت عليه، بأن لم يوجد متوضئ أو لم يوجد من حكمه التيمم لأجل مرض أو سفر.

4 - الحاضر الصحيح الفاقد للماء في جميع وقت الجمعة، فإنه يتيمم لها حسبما جزم بذلك الشيخ الدردير. فإن كان فاقداً للماء وقت أدائها فقط مع علمه بوجوده بعدها، أو كان خائفاً باستعماله فوات وقتها، ففي ذلك خلاف، والأظهر - حسب قول الشيخ الدردير - أنه يتيمم أيضاً للجمعة لأن الجمعة فرض يومها وليست بدلاً عن الظهر.

5 - العادم للماء إذا كان متوضئاً أو مفتلاً، فإنه يكره له إبطال وضوئه بحدث، أو بسبب، أو بإبطال غسله بجماع. ومحلل الكراهة ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره، وما لم يحصل للمفتل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره.

6 - فاقد الماء أو فاقد القدرة على استعماله حقيقة أو حكماً، لا يخلو حاله من أن يكون آيساً أو يكون راجياً أو يكون متردداً.

فالآيس من وجود الماء أو من لحوقه أو من زوال المانع، فهو الجازم أو

الغالب على ظنه ذلك في الوقت المختار، فإنه يتيمم ندباً في أوّل الوقت المختار ويصليّ لبحوز فضيلة أول الوقت، إذ قد فاتته فضيلة الوضوء. فإن تيمّم وصلى ثم وجد ما أيس منه في الوقت فلا إعادة عليه مطلقاً.

والراجي، وهو الظانّ لوجود الماء أو زوال المانع، فإنه يتيمم ندباً في آخر وقت الصلاة.

والمرتدد، وهو الشاك والظانّ ظناً قريباً من الشك، ومثله المريض الذي عدم مناولاً، والخائف، والمسجون، فإنهم يتيمّمون ندباً وسط الوقت الاختياري.

ولا يجوز لكلّ من الآيس والراجي والمرتدد تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري، كما أنّ هذا التفصيل في وقت الصلاة للتيمم خاص بالصلوات الأربع دون المغرب؛ لأنه لا امتداد لوقتها الاختياري.

وكل من صلى بالتيمم من أجل عذر من الأعذار المتقدمة في أسباب التيمم، فإنه لا يعيد الصلاة؛ لأنه فعل ما أمر به. وقيل بحرمة الإعادة إذا كانت من حيث استضعاف الطهارة الترابية عن الطهارة المائية.

ولا يعيد إلّا المقصّر في البحث عن الماء، وذلك كمن فتش عن ماء بعينه فيما دون الميّلين فلم يجده، ثم وجده بعد الصلاة، فإنه يعيدها ما لم يخرج وقتها الاختياري ندباً، لتفريطه إذ لو أمعن النظر لوجده. أما لو وجد الماء الذي فتش عنه بعد الصلاة على أكثر من ميّلين أو وجد ماء فيما دون الميّلين غير الذي فتش عنه لم يعد الصلاة.

ويعيد الصلاة - ما لم يخرج وقتها الاختياري - من فتش عن ماء معه في رحله فلم يصادفه فتيمم وصلى ثم وجده بعينه فيه.

وكذا يعيد الخائف من لص أو سبع على الماء فتيمم وصلى، ثم تبيّن له عدم وجود ما خاف منه، فإن استمرّ خوفه، أو تحقّق ما خاف منه، أو وجد ماء آخر غير ما حال بينه وبينه للصوص أو السباع، فلا يعيد.

وكذا يعيد الراجي وجود الماء آخر الوقت لكنه قدّم الصلاة بالتيمم، ثم وجد في الوقت ما كان يرجوه. وكذا المرتدد في لحوقه إذا صلى وسط الوقت ثم

لحق الماء في الوقت، بخلاف المتردد في وجود الماء فلا إعادة عليه ولو وجده لأن الأصل عدم الوجود.

وكذا يعيد في الوقت من نسي الماء الذي معه ثم تذكره بعد أن صلى بالتييم، وذلك لتفريطه إذ الناسي عنده نوع تفريط، فإن تذكره في صلاته بطلت كما سيأتي بيانه.

والمرضى الذي يقدر على استعمال الماء لكانه لم يجد من يتأوله إياه فإنه إن تيمم وصلى ثم وجد متأولاً فإنه لا يعيد الصلاة مطلقاً، سواء كان يتكرر عليه الداخول أو لا يتكرر.

وأما من لم يفتش عن الماء بأن ترك طلبه والبحث عليه وتيمم وصلى ثم وجد ما كان طائناً له أو متردداً فيه فيما دون الميلين أو في الرحل، فإنه يعيد الصلاة أبداً، أي: ولو خرج وقت الصلاة.

وكذا يعيد إن طلبه فلم يجده فتيمم، ثم وجد الماء قبل صلاته، فإن صلى به أعاد أبداً، كما سيأتي.

أحكام المريض والمسافر الفاقدين للماء:

- يشترك المريض والمسافر الفاقدين للماء مع الحاضر الصحيح الفاقدين للماء في طلب الماء أو تناول. وفي وقت إيقاع الصلاة.

- يجوز للمسافر والمريض التيمم للجنازة ولو لم تتعين فيهما.

- يجوز لهما التيمم للنفل استقلالاً وتبعاً للفرض.

أحكام مشتركة بين أصناف التيممين:

- التيمم الذي يشرع له التيمم للنفل استقلالاً، وهو المريض أو المسافر الفاقدين للماء، إذا تيمم بقصد التنفل، كصلاة ضحى، جاز له مسح المصحف وقراءة القرآن، ولو كان جنباً، والطواف وصلاة ركعتيه بذلك التيمم، سواء قدم هذه الأشياء على صلاة الضحى التي قصدتها بالتييم ثم صلاها بعدها بنفس التيمم أو آخرها عنها، بشرط الاتصال.

- إذا تيمم الحاضر الصحيح الفاقدين للماء والمريض والمسافر الفاقدين للماء

لفرض، فإنه يجوز لهم بذلك التيمم والتفل وصلاة الجنازة ومس المصحف وقراءة القرآن وإن كان جنباً وطواف وصلاة ركعتيه، بشرط أن يقدم الفرض الذي قصده بالتيمم عن هذه الأشياء وأن تتصل به، ما عدا مس المصحف وقراءة القرآن فلا يضر فعلهما بتيمم الفرض إن تقدما عليه، ما لم يخل ذلك بالموالاة.

- شرط الاتصال المذكور في المسألتين السابقتين لا يضر إذا كان الفصل سيراً، ويقدر بقراءة آية الكرسي والمعقبات والتراويح مع الشفع والوتر. والفصل المضّر يقتل بالخروج من المسجد، وطول الزمن، وكثرة التوافل.

- لا تصح صلاة فرض ثان بتيمم الفرض الأول، ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة في الوقت مع الأولى، ولو كان التيمم من مريض يشق عليه إعادة التيمم.

فرائض التيمم:

1 - النية: وهي واجبة، ومحلها عند الضربة الأولى. وينوي المتيمم بالتيمم استحابة الصلاة أو استحابة ما منعه الحدث. ويجب ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه جنابة أو غيرها؛ أي: ينوي استحابة ما منعه الحدث الأكبر. فإن لم يلاحظ ذلك أعاد أبدأ. وإذا اقتصر المتيمم المجنب على نية استحابة ما منعه الحدث الأكبر أجزاء عن الحدث الأصغر.

وأما إذا نوى المتيمم فرض التيمم فلا يلزمه ملاحظة شيء، ويجزيه عن الأصغر والأكبر. ولا ينوي المتيمم رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح العبادة. وإذا أراد بالتيمم صلاة فرض فلا بد من نية ذلك؛ لأن الفرض يحتاج لنية تخصه ولو لم يذكر ذات الصلاة. وإذا نوى به صلاة فرض محدد فلا يفعل به فرضاً غيره، وإذا نوى بالتيمم مطلق الصلاة دون ملاحظة كونها فرضاً أو نفلاً فلا يجوز له أن يفعل به فرضاً ويصلي به ما شاء من التوافل.

2 - الضربة الأولى: وذلك بوضع الكفين على الصعيد. ولا يفهم من لفظ الضربة أن تكون بشدة. ويجزئ استعمال كف واحدة. ولا يجزئ التيمم بظهر الكف.

3 - مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. وليس الوجه وحده فريضة واليدين فريضة أخرى بل الاثنان فرض واحد. ويجب تعميم جميع الوجه بالمسح ولا

يلزم تتبع أساور الجبهة، ولا تخليل اللحية ولو كانت خفيفة.

والفرض في اليدين يتحقق بمسحهما إلى الكوعين. ويجب في مسح الأيدي تخليل الأصابع ونزع الخاتم ولو كان مأذوناً فيه، لمسح ما تحته. وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذ لا يمسه الصعيد.

4 - الصعيد الطاهر؛ أي: استعمال الصعيد الطاهر عند الضربة. والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وكان من أجزائها، كالتراب والرمل والحجر والجص والساخ.

ويشترط في الجص أن لا يطبخ، فإذا طبخ؛ أي: أحرق لم يجز التيمم عليه؛ لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيداً، والمراد بالصنعة هو الطبخ بالنار. أما مجرد النشر فلا يضر ولو صنع به رحي أو أعمدة.

ويجوز التيمم بالمعدن إذا لم يكن ذهباً أو فضة أو جوهرًا؛ لأن التيمم بها يتنافى مع التواضع وذل العبادة.

ويشترط في المعدن أن لا يكون منقولاً من محله بحيث يصير مالاً، فلا يجوز التيمم على الملح والشب والحديد والرصاص والقصدير والكحل إذا نقلت من محلها وصارت أموالاً في أيدي الناس.

ويجوز التيمم على الظفلي والرخام الذي يجعل أعمدة في المساجد مثلاً.

ويجوز التيمم على الملح الذي يجفف قريباً من أرضه.

ويجوز التيمم على الثلج وهو ما جمد على الأرض أو البحر، وذلك بشرط أن يعجز عن تحويله إلى ماء، ولو وجد غيره من أنواع الصعيد.

ولا يتيمم على الخضخاض إلا إذا لم يوجد غيره.

ولا يجوز التيمم على الخشب والحشيش، ولو لم يوجد غيرهما؛ لأنهما ليسا بصعيد ولا يشبهان الصعيد.

ويجوز للصحيح العادم للماء وللمريض أن يتيمما بحائط مبني بالطوب التي وهو المراد باللبن وبالحائط المبني بالحجر. ويدخل في المريض كل من كان غير قادر على استعمال الماء.

طهارة الصعيد:

يشترط في الصعيد أن يكون طاهراً، فلا يصح التيمم على ما كان نجساً.

5 - الموالاة: تجب الموالاة بين أجزاء التيمم. وكذلك بين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها.

ويعاد التيمم إذا وقع التفريق أو طال الزمن بينه وبين ما فعل له. ولا يجوز البناء ولو مع النسيان أو العجز. ولذلك جعل دخول وقت الصلاة شرط وجوب وصحة في التيمم.

سنن التيمم:

- 1 - الترتيب: وذلك بأن يمسح المتييم باليدين بعد الوجه. فإن نكس أعاد اليدين إن قرب ولم يصل به. وأما لو بعد أو صلى به فإن الترتيب يفوت.
- 2 - الضربة الثانية لليدين.
- 3 - المسح إلى المرفقين.
- 4 - نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح: وذلك بأن لا يمسح بالكفين شيئاً قبل مسح الوجه واليدين، فإن مسح بشيء قبل ما ذكر فإنه يكره ويجزئ التيمم. ولا يتأني هذا نقض اليدين نقضاً خفيفاً إذا تعلق بهما شيء.

مندوبات التيمم:

- 1 - التسمية.
- 2 - الصمت إلا عن ذكر الله تعالى.
- 3 - استقبال القبلة.
- 4 - تقديم اليمنى في المسح، ويندب أن يجعل ظاهر اليد اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف اليد اليسرى، ثم يمرّ اليسرى إلى مرفق اليمنى، ثم يجعل باطن اليد اليمنى من جهة طي المرفق بباطن اليسرى فيمرّها لآخر أصابع اليمنى، ثم يفعل باليسرى كما فعل باليمنى، بأن يجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن كف اليمنى فيمرّها لآخر مرفق اليسرى، ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى، ثم يخلّل أصابع اليدين.

5 - يندب تعيين الصلاة التي ستؤدى بالتيمم، أما ملاحظة كونها فرضاً أو نفلاً فهو واجب.

نواقض التيمم:

يتنقض التيمم بما يتنقض به الوضوء، من أحداث وأسباب وغيرهما، ويبطله أيضاً ما يلي:

1 - طول الفصل بين التيمم والصلاة، كما علم في الموالاة وفي الأحكام المشتركة بين أصناف التيممين.

2 - وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة. وذلك بشرط أن يتسع الوقت لاستعمال الماء مع إدراك الصلاة.

3 - القدرة على استعمال الماء بشرط أن يتسع الوقت المختار لاستعماله مع إدراك الصلاة.

وإذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يحرم قطع الصلاة، إلا إذا كان ناسياً للماء الذي معه، أو أحرم بالصلاة ثم تذكره فإنها تبطل إن اتسع الوقت.

فاقد الطهورين:

فاقد الطهورين - وهما الماء والصعيد الطاهر -، أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره والمصلوب والسجين، فإن الصلاة تسقط عنه أداء وقضاء.

المسح على الجبيرة

إذا كان بالعضو جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك، وخاف المرء بفسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر برء، فإنه يضع جبيرة على المحل المألوم ويمسح عليها.

حكم المسح:

1 - يكون المسح على الجبيرة واجباً إن خاف الماسح الهلاك أو شدة الضرر، كتعطل حاسة من الحواس أو نقصها. والمراد بالخوف التيقن أو الظن.

2 - ويكون المسح جائزاً إن خيف شدة الألم أو تأخر البرء.

3 - ويكون غير جائز إن خيف مجرد المشقة.

ومحل وجوب المسح أو جوازه إن لم يمكن للماسح المسح على محل الألم مباشرة، فإن أمكنه لم يجز المسح على الجبيرة. فإن لم يستطع المسح مباشرة على الجرح مسح على الجبيرة إما وجوباً أو جوازاً، كما تقدم.

ما يمسح عليه:

الجبيرة التي يمسح عليها هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه. فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما تقدم، مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة. فإن لم يستطع مسح على عصابة أخرى فوقها.

كما يمسح على قرطاس يوضع على الصدغ لأجل صداغ ونحوه.

كما يمسح على العمامة إذا خيف بتزعها الضرر، إذا لم يقدر على مسح ما تحتها، فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة.

المسح في الغسل والوضوء:

لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل، وسواء وضع الماسح الجبيرة وهو متطهر أو غير متطهر، وسواء كانت بقدر المحل المألوم أو اتسعت للضرورة.

ومحل جواز المسح المذكور إن كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادته ولا تأخر براه، وإلا كان فرضه التيمم، وسواء كان الصحيح هو الأقل أو الأكثر. فالأرمد - مثلاً - لا يتيمم بحال إلا إذا كان غسل بقية أعضائه يوجب ما ذكر.

الانتقال من المسح إلى التيمم:

من خلال الفقرة السابقة فالانتقال من المسح إلى التيمم يكون بأحد أمرين:

أ - عند خوف الضرر بغسل العضو الصحيح، سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل.

ب - عند قلة الصحيح كاليد والرجل وكان غسله لا يوجب ضرراً، ومن باب أولى لو ضرر.

سقوط الجبيرة خارج الصلاة أو نزعها:

إذا نزع المتطهر الجبيرة أو العصاية التي مسح عليها، أو سقطت بنفسها، فإنه يردّها إلى محلّها في الصورتين، ويعيد المسح بشرط عدم طول الزمن. ولا فرق بين كون السقوط أو النزع عمداً أو غير عمد، فالحكم واحد.

فإن طال الزمن طويلاً يخل بالموالاة، ويقدر بجفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل، بطلت الطهارة من وضوء أو غسل إن كان الطول عمداً. وإن كان نسياناً لم تبطل الطهارة، وبني عليها بأن يسمح على الجبيرة مع تجديد النية. وأما إن كان عاجزاً بني بغير تجديد النية.

سقوط الجبيرة أثناء الصلاة:

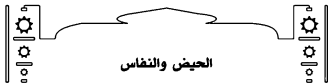
إذا سقطت الجبيرة في الصلاة فإن الصلاة تبطل، وعليه إعادة الجبيرة في محلها، وإعادة المسح عليها، إن لم يطل الزمن - كما تقدم - ثم يعيد الصلاة. فإن طال نسياناً بني بنية، وإن طال بغير نسيان أعاد الطهارة.

حالة البرء:

إذا برئ الجرح ونحوه بطلت الصلاة إن كان صاحبه في صلاة، وعليه أن يبادر لغسل المحل إن كان ممّا يغسل كالوجه، أو لمسحه إن كان ممّا يسمح كالرأس. وذلك إذا أراد البقاء على طهارته، وإلا بطلت إن طال الزمن عمداً وبني إن طال نسياناً.

سقوط الجبيرة عن صاحبها إن كان إماماً أو مأموماً في الجمعة:

تبطل الصلاة بسقوط الجبيرة عن صاحبها وحده؛ أي: إذا كان في جماعة، كما تبطل عليه وحده إن كان مأموماً في صلاة الجمعة مع أكثر من اثني عشر. وإذا كان هو الإمام للاثني عشر الذين تصح بهم الجمعة، أو كان واحداً من الاثني عشر، فإن الصلاة تبطل على الجميع.



تعريف الحيض:

لغة: البلان.

شرعاً: هو دم أو صفرة أو كدرة، يخرج بنفسه، من قبل من تحمل عادة، غير زائد على نصف شهر.

أنواع الحيض:

أنواع الحيض ثلاثة وهي:

- 1 - دم: وهو الأصل.
- 2 - صفرة: كالصدید الأصفر.
- 3 - كدرة: أي شيء كدر ليس على ألوان الدم قوي الحمرة وضعيفها؛ أي: ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص، بل متوسط بينهما.

كيفية خروج دم الحيض:

يخرج الحيض بنفسه بغير سبب ولادة، ولا انقضاء بكاراة، ولا جرح، ولا علاج، ولا علة، ولا فساد بالبدن.

فإن خرج بعلاج قبل زمنه المعتاد فليس بحيض. وإن خرج في زمنه المعتاد أو بعده بعلاج كان حيضاً.

ويخرج الحيض من امرأة تحمل عادة. فما خرج من صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو من كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض.

ومن كان سنها من الخمسين إلى السبعين أو كان في المراهقة من تسع سنين إلى ثلاث عشرة سنة فإنها تسأل النساء، فإن قيل لها حيض فهو حيض.

فالمسألة ترجع إلى العرف والعادة، وكذا إن شككن فيه فإنه حيض لأن الدم الخارج من الرحم يحمل على أنه حيض حتى يعلم أنه ليس بحيض. ويخرج دم الحيض من القبل، فما خرج من الدبر أو من ثقبه، فليس بحيض، ولو كانت الثقبه تحت المعدة مع انسداد المخرجين.

استعمال الدواء لرفع الحيض:

من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع فإنه يحكم لها بالطهر، لكن هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر.

أقل الحيض:

أقل الحيض في العبادة دفقة واحدة، ويجب منها الغسل، ويبطل الصوم، ويقضى اليوم الذي حاضت فيه.

أما ما لوث المحل بلا دفق فليس بحيض إذا لم يستدم.

وأما أقله في العدة والاستبراء هو أن يستمر يوماً أو بعض يوم له بال، وإلا فلا يعد حيضاً. ويرجع في تعيين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض.

أكثر الحيض:

يختلف أكثر الحيض بحسب حال المرأة: مبتدأة أو معتادة أو حامل.

المبتدأة: أكثره للمبتدأة غير الحامل، إن استمر بها الدم، خمسة عشر يوماً، وما زاد فهو دم علة وفساد، تصوم خلاله وتصلّي وتوطأ.

ومعنى استمرار الدم بها؛ أي: لم يحصل بين الدمين أقل الطهر الآتي ذكره.

المعتادة: أكثر الحيض للمعتادة ما كان أكثر عاداتها وتزيد عليه ثلاثة أيام استظهاراً. والعادة تثبت بمرة. ولا استظهار على من عاداتها نصف شهر.

فمن اعتادت أن يأتيها الحيض ثلاثة أيام - مثلاً - وزاد عليها في الدور الموالي، فإنها تستظهر بثلاثة أيام؛ أي: تضيف على الثلاثة أيام التي اعتادت في السابق ثلاثة أيام أخرى وتصير عاداتها بذلك ستة أيام. فإن زاد الدم في الدور الثالث على الستة أيام استظهرت بثلاثة أيام أخرى، وتصير عاداتها تسعة أيام. فإن

زاد دم الحيض في الدور الرابع استظهرت بثلاثة أيام أخرى، وتصير بذلك عاداتها اثني عشر يوماً. فإن زاد في الدور الخامس استظهرت بثلاثة أيام وتصير عاداتها خمسة عشر يوماً. فإن زاد في الدور السادس فلا استظهار عليها والدم الذي يخرج منها هو دم استحاضة وهو دم علة وفساد.

ومن كانت عاداتها ثلاثة عشر يوماً فإنها تستظهر بيومين فقط؛ لأن أقصى مدة الحيض هي خمسة عشر يوماً. ومن كانت عاداتها أربعة عشر يوماً فإنها تستظهر بيوم واحد فقط.

وعندما تستظهر المرأة المعتادة بثلاثة أيام على عاداتها أو بما يكمل نصف شهر، وتماذى بها الدم ولم ينقطع فإنها تصير مستحاضة ويسمى الدم دم استحاضة وهو دم علة وفساد. والمرأة طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ.

الحامل: أكثر الحيض للحامل عشرون يوماً إن تماذى بها الدم وكان الحمل بعد الشهرين إلى ستة أشهر. وفي سنة أشهر إلى آخر الحمل أكثره ثلاثون يوماً، والمرأة الحامل - عند المالكية - تحيض، لما رواه مالك في موطنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة» أي: أن دمها دم حيض يحكم له بإسقاط الصلاة ومنع الصوم.

وأما ما قيل من أن الحيض دليل على براءة الرحم فهو على سبيل الغالب، وحيض الحامل هو القليل النادر، فلا يناقض دلالة الغالب.

أقل الطهر وأكثره:

أقل أيام الطهر لجميع النساء خمسة عشر يوماً. فمن رأت الدم بعدها فهو حيض مستأنف قطعاً. وليس لأكثر الطهر حد.

التلفيق في دم الحيض:

إذا تقطعت أيام الدم في المرأة - المبتدأة أو المعتادة أو الحامل - بأن تخللها طهر، لم يبلغ نصف شهر، بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلاً وينقطع يوماً أو أكثر، ولم يبلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً، فإنها تلفق أيام الدم فقط بأن تضمها إلى بعض بحسب الابتداء والاعتیاد وذلك كما يلي:

فالمبتدأة ومن اعتادت نصف شهر تلتق كل منهما خمسة عشر يوماً في شهر أو في شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ولا تلتق الطهر.

ومن اعتادت أقل من نصف شهر فإنها تلتق عاداتها وأيام الاستظهار كذلك - أي: كما تلتق المبتدأة ومن اعتادت نصف شهر - وذلك متى لم ينقطع خمسة عشر يوماً، فإن انقطع خمسة عشر يوماً فهو حيض جديد.

وإذا لفقت المرأة حيضها المتقطع على التفصيل المذكور - من مبتدأة ومعتادة وحامل - فما نزل بعد ذلك من دم فهو استحاضة وليس حيضاً. وحكم المعلقة أنها تغسل وجوباً كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ.

المرأة المستحاضة:

المستحاضة هي التي استمر بها الدم بعد تمام مدة حيضها بتلفيق أو بغير تلفيق، ودم الاستحاضة أحمر رقيق.

حكمها:

المستحاضة إذا ميزت الدم بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو نحو ذلك، بعد تمام طهر وهو نصف شهر، فإن ذلك الدم المميز حيض لا استحاضة، فإن استمر بصفة التمييز استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عاداتها ما لم تجاوز نصف شهر ثم هي مستحاضة. أما إذا لم يدم بصفة التمييز بأن رجع لأصله مكثت عاداتها فقط ولا استظهار عليها، إذ لا فائدة في الاستظهار لأنه لرجاء انقطاع الدم وهذه قد غلب على الظن استمراره.

وإذا لم تميز فهي مستحاضة أبداً ويحكم بأنها طاهر ولو مكث طول عمرها وتمتد بسنة بيضاء.

علامة الطهر:

الطهر انقطاع الحيض وعلامته أمران:

- ١ - الجفوف: وهو أن تدخل المرأة خرقه أو قطنه في فرجها فتخرجها خالية من أثر الدم. ولا يضر بللها برطوبة الفرج.

2 - القصة: وهي ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول يكون في آخر الحيض.
والقصة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحيض حتى لمعاداة الجفوف.

ومن اعتادت القصة أو اعتادت القصة والجفوف، فإنها تطهر بمجرد رؤية القصة ولا تنتظر الجفوف. وإذا رأت الجفوف انتظرت القصة لآخر الوقت المختار بقدر الطهر والصلاة. وأما معاداة الجفوف فقط فمتى رآته أو رأت القصة طهرت ولا تنتظر الآخر منهما. وكذلك المبتدأة التي لم تعتد شيئاً.

مراقبة الطهر:

يجب على المرأة الحائض مراقبة طهرها في أول الوقت لكل صلاة وجوباً موسعاً، إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة، فيجب وجوباً مضيقاً؛ أي: يتأكد عليها وجوب مراقبة طهرها في آخر وقت الصلاة؛ أي: قبل خروج الوقت بقدر ما يسع الطهر والصلاة، حتى إذا وجدت نفسها قد طهرت اغتسلت وصلت صلاتها في الوقت. وهذا الوجوب خاص بصلوات الصبح والظهر والعصر.

وأما المغرب والعشاء فلا يجب عليها ولا يندب مراقبة طهرها قبل الفجر لعلها تدرك المغرب والعشاء والصوم، بل يكره ذلك. ولذلك لو شكت الحائض هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت صلاتي المغرب والعشاء فلا تقضيها.

وسنأتي على بيان الصلوات التي تسقط والتي لا تسقط عن الحائض في اليوم الذي تظهر أو تحيض فيه، وذلك في درس أوقات الصلوات بحول الله تعالى.

النفاس:

لغة: هو ولادة المرأة، لا نفس الدم.

شرعاً: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة عند ولادتها، مع الولادة أو بعدها.
وأما ما خرج قبل الولادة فالراجع أنه حيض ولا يحسب من السنين يوماً.

وما خرج بين التوأمين نفاس إذا كان بينهما أقل من شهرين، ويكون للولدين نفاس واحد. ويعتبر مبدؤه من الأول.

وإذا كان بينهما أكثر من شهرين - وهو أكثر مدة النفاس - فإن لكل ولد نفاس مستقل.

أكثر النفاس:

أكثر مدة النفاس ستون يوماً، وما زاد عليها فاستحاضة، وإن تقطع دم النفاس لفتت المرأة الستين يوماً، وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي. فإذا دام الانقطاع نصف شهر فقد طهرت، وما نزل بعد ذلك فهو حيض. وليس في النفاس عادة ولا استظهار. وعلامة الطهر منه الجفوف أو القصة وهي أبلغ.

ما يمنعه الحيض والنفاس:

يحرم على الحائض والنفساء ما يلي:

- 1 - الصلاة: فلا يجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، ولا تقضى الصلاة بعد الطهر.
 - 2 - الصوم: فلا يجب عليهما ولا يصح منهما، ويختلف الصوم عن الصلاة بأنه يقضى بعد الطهر.
 - 3 - دخول المسجد والاعتكاف والطواف: فلا يجوز لهما دخول المسجد ولا الاعتكاف ولا الطواف بالبيت الحرام.
 - 4 - مس المصحف: يحرم على كل من الحائض والنفساء مس المصحف إذا لم تكن معلمة أو متعلمة. وأما قراءة القرآن بدون مس المصحف فلا يحرم عليها حال استرسال الدم عليها، سواء كانت جنباً أو لا. وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فإنه يحرم عليها قراءة القرآن لزوال العذر، ولتتمكنها من الاغتسال أو التيمم إن كان يجوز لها التيمم.
 - 5 - الطلاق: يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها، ولو كان في فترة تقطعه. وإذا وقع منه لزمه الطلاق وحسب عليه وأجبر على مراجعتها، إن كان الطلاق رجعيّاً وكانت الزوجة مدخولاً بها غير حامل. أما إذا كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخولاً بها ولكنها حامل فلا حرمة.
 - 6 - الوطء: يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجه بالوطء فقط، ويحرم على الزوجة تمكيته من ذلك.
- ويجوز له الاستمتاع بزوجه - حال الحيض والنفاس - بما عدا الوطء،

فيجوز له التقبيل والاستمناء بيديها وساقها، ومباشرة ما بين السرة والركبة بأي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء.

وتستمر حرمة الاستمتاع بالفرج إلى أن ينقطع الدم وتغتسل المرأة بالماء، ولا تكفي الطهارة الترابية، والتي لا تجد الماء للاغتسال لا يقربها زوجها بالتيمم إلا لشدّة ضرر.

ومن جامع زوجته وهي حائض أو نساء في فرجها فقد فعل محرماً ويجب عليه الاستغفار فقط ولا كفارة عليه.